



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

7/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
DIREITO PRIVADO 2	14
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	14
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	22
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	24
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	26
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	26
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	29
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	31
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
DIREITO PRIVADO 3	34
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	35
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
DIREITO EMPRESARIAL	47
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	47
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	51

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Imóvel – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Rescisão contratual – Restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente – Responsabilidade integral – Artigo 944 do CC – Impossibilidade de cumulação da condenação com imposição de lucros cessantes - Bis in idem – Dano moral não configurado – Sucumbência recíproca - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000756-66.2022.8.26.0407](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 05/07/24).

“APELAÇÃO – Contrato de compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. restituição e indenização - Insurgência de uma das corréis contra sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Alegação de nulidade contratual – Descabimento - Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos provocados ao consumidor (arts. 7º, 18 e 25, § 1º, do CDC) – Precedentes envolvendo as rés - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001675-86.2022.8.26.0526](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 16/07/24).

“APELAÇÃO – Inventário - Ação de sonegados – Doação realizada pelo "de cujus" em favor do réu, no importe de R\$ 60.000,00 – Ausência de colação da quantia recebida, não tendo o doador dispensado a sua ocorrência – Dolo demonstrado – Réu que afirmou não existir sonegação de bens – Aplicação da pena de sonegados - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006283-88.2023.8.26.0269](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 16/07/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITOS AUTORAIS – Ação julgada parcialmente procedente – Vedação ao uso da imagem do personagem "FONFON" pela "Carreta Furacão" além de indenizações por danos morais e materiais – Alegação de que se trata de paródia e não de violação a direitos autorais, sendo possível o uso do personagem em suas apresentações – Autor do personagem "Fofão " que, em vida, manifestou o desejo de que o personagem fosse utilizado apenas para o entretenimento do público juvenil – Ação anterior vedando a utilização da imagem do personagem pela ré, que criou um novo personagem, à imagem e semelhança do anterior, em aparente tentativa de burlar o quanto determinado anteriormente – Danos morais configurados e bem fixados – Termo inicial dos juros da mora sobre os danos morais bem fixados – Publicidade já conferida ao uso indevido do personagem, sendo desnecessária nova publicação - Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1012022-44.2022.8.26.0506](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 15/07/24).

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência em Parte da Ação – Insurgência da Ré – Não acolhimento – Queda de um toldo do estabelecimento na cabeça da Autora – Laudo acostado que demonstra a materialidade da lesão corporal – Vítima que não teve controle de suas reações em relação aos prepostos, tendo em vista a comprovada situação

de humilhação por ela experimentada no momento do fato – Interpretação do art. 937 do Código Civil – Responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial – Causa Excludente que não restou demonstrada – Dano moral configurado – Indenização, todavia, que comporta redução para o valor de R\$ 5.000,00, tendo em vista que, malgrado a comprovação da lesão corporal, esta foi leve, sequer havendo consequências ou traumas físicos a ela relacionados – Observância aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa – Sucumbência unilateral da Ré reconhecida – Princípio da Causalidade e Súmula 326 do C. STJ – Alteração da base de cálculo dos Honorários Advocatícios, os quais devem ser fixados sobre o valor da condenação – Sentença Reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1004868-64.2023.8.26.0562](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 30/07/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. CANCELAMENTO DA APÓLICE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de beneficiária dependente de reativação e manutenção do contrato após o falecimento de seu marido, bem assim de reembolso de R\$ 27.503,66, correspondente à cota parte da mensalidade do titular nos meses seguintes ao óbito. Sentença de procedência dos pedidos iniciais. Insurgência das corrés Sul América e Qualicorp. Preliminar de ilegitimidade passiva veiculada pela corré Qualicorp. Não acolhimento. Corré que participa da cadeia de fornecimento do contrato de plano de saúde da autora, respondendo nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC. Mérito. Contrato que previu expressamente o período de remissão. Rés que alegam que a autora não comunicou o óbito do titular no prazo de 30 dias e não enviou todos os documentos necessários. Não acolhimento. Elementos dos autos que demonstram que o titular faleceu no dia 06/09/2022 e foi efetivado contato telefônico comunicando o óbito em 09/09/2022 e, ainda, foi enviado e-mail com os documentos solicitados em 20/09/2022. Exclusão da autora do contrato coletivo empresarial que se afigura abusiva. Apólice que, ademais, não prevê a impossibilidade de continuidade da dependente após o período de remissão. Direito do dependente de manter o contrato por tempo indeterminado, nos mesmos termos vigentes da apólice anterior, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. Inteligência do artigo 30, §3º, da Lei nº 9.656/98. Aplicação analógica da Súmula Normativa 13 da ANS. Precedentes desse Tribunal. Reembolso devido, diante da cobrança de mensalidades do falecido após a comunicação do óbito. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (Apelação Cível nº [1028513-49.2023.8.26.0100](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 05/07/24).

“Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Impugnação à concessão da Justiça gratuita repelida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Pretensão do Autor em compelir às Rés a promoverem a doação/transferência do alvará de estacionamento de táxi. Não acolhimento. Não se verifica do processo a obrigação de comparecimento das Rés, junto ao órgão competente, para providenciarem a doação/transferência. Ausente demonstração, pelo Autor, de que iniciou pedido transferência do alvará e para isso foi exigido o comparecimento prévio das Rés. Incidência, ademais, do decidido, pelo STF, em sede de ADI 5337. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada Justiça gratuita. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002242-96.2020.8.26.0006](#), Rel. João Pazine Neto, j. 16/07/24).

“PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão ao fornecimento do medicamento Canabidiol Nunature. Ausência de probabilidade no direito. Planos de saúde que não são obrigados ao custeio de medicamento de uso domiciliar. Exceção que diz respeito aos antineoplásicos orais, aos medicamentos previstos na ANS e à medicação assistida do Home Care – o que não é o caso (art. 12, II, 'g', e IV da Lei 9.656/98). Precedentes do STJ. Lei 14.454/2022 que não modificou a vedação legal. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2138778-76.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 30/07/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Cerceamento de Defesa – Ocorrência – Ofensas físicas, ameaças e prática de "stalking" imputadas aos réus, cuja prova nos autos demanda instrução do feito – Questão de mérito que não é predominantemente de direito - Adequação e pertinência dos meios de provas pleiteados – Anulação da sentença – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002759-13.2023.8.26.0066](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 15/07/24).

“Agravado de instrumento - Plano de saúde – Obrigação de fazer c.c. indenização – Liminar concedida em agravo de instrumento anterior para determinar o fornecimento do medicamento à base de Canabidiol (Sunny Skies CBD Full Spectrum 750 mg – THC < 0.2% - Frasco 30ml 25mg/ml) em razão do diagnóstico apresentado pela agravante – Ausência de prova acerca do descumprimento pela agravada – Necessidade do manejo da via do cumprimento de sentença para fazer valer a determinação judicial dada, podendo, então, ser avaliadas as medidas possíveis para assegurar o regular cumprimento da ordem – Não provimento.” (Agravado de Instrumento nº [2141252-20.2024.8.26.0000](#), Rel. Enio Zuliani, j. 31/07/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**JULGAMENTO ULTRA PETITA** - Ocorrência - Autor que não deduziu pedido de custeio de todos os materiais, insumos e medicamentos inerentes ao serviço de home care prescrito - Preliminar acolhida. **PLANO DE SAÚDE** - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura dos serviços de home care - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Relação de consumo - Autor diagnosticado com doença de Parkinson - Prescrição dos serviços de home care com enfermagem 24 horas - Negativa de cobertura que se mostra abusiva - Aplicação da Súmula 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça - SUS que já fornece a dieta, materiais e insumos necessários - Sentença parcialmente reformada para afastar a determinação de fornecimento de materiais, insumos e medicamentos necessários ao serviço de home care prescrito. Preliminar acolhida e recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000099-84.2022.8.26.0097](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 22/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Facebook e Telegram o fornecimento dos dados cadastrais de usuário de suas redes digitais e determinou a remoção de página com ofensas contra a autora. Facebook sustenta a

desproporcionalidade da determinação de remoção, não podendo ser responsável por fazer juízo de valor acerca do conteúdo publicado. Há necessidade de indicação específica da URL para remoção de conteúdo. Descabimento. Não se mostra crível a existência de dificuldade para que a agravante pesquise em sua base de dados a homepage com nome do usuário, fornecido pela agravada, devendo ser afastada a alegação de que a URL não é específica. Nesta fase de cognição sumária, diante do conteúdo potencialmente ofensivo à honra e à imagem da agravada, melhor se afigura a manutenção da exclusão da página supracitada. A determinação de exclusão não impõe ao agravante o ônus de avaliar ou censurar o conteúdo publicado. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2203298-45.2024.8.26.0000](#), Rel. James Siano, j. 29/07/24).

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – Análise do áudio de depoimento pessoal do apelado prestado em processo judicial a qual revela que a referência nele feita a "mulheres da noite" não configurou ofensa à imagem ou honra do apelante, sendo mesmo irrelevante no contexto em que foi proferida – Declarações na inicial de outra demanda cujo conteúdo é insuficiente para caracterizar dano moral – Desentendimentos e desgostos os quais se deram em termos inaptos a produzir lesão moral capaz de embasar pleito indenizatório – Sentença de improcedência mantida. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1028511-03.2020.8.26.0224](#), Rel. João Batista Vilhena, j.31/07/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Dano moral. Erro médico. Alegação de falha na prestação de serviços médicos que teriam resultado em dano moral e estético. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial. Rejeição. Perícia judicial que respondeu os quesitos formulados por todas as partes envolvidas de modo conclusivo. Nulidade inexistente. Mérito. Reparação civil que enseja a comprovação de ato ilícito doloso ou culposos (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo causal. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Falha na prestação do serviço não comprovada. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo causal entre o dano e o atendimento prestados pela parte demandada. Laudo pericial que goza de presunção de veracidade em relação aos fatos que descreve e às conclusões que emite. Na espécie, não há elementos comprobatórios capazes de infirmar o laudo pericial ou sinalizar que houve alguma inaptidão do auxiliar do juízo na análise do caso concreto. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000877-17.2020.8.26.0035](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 04/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão interlocutória que indefere ou defere a produção de provas não é recorrível por agravo de instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.” (Agravado de Instrumento nº [2186265-42.2024.8.26.0000](#), Rel. Cesar Mecchi Morales, j. 29/07/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÕES CÍVEIS** – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação das partes – Propósito autoral de majoração da quantia arbitrada a título de indenização pelos danos morais suportados e de devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário - Tese da ré de inexistência de danos materiais, impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução da condenação – Acolhimento parcial de ambos os apelos – Condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente mantida – Ausência de provas da validade da filiação – Associação revel – Restituição que deve ser em dobro à luz do art. 42 do CDC, dispensada prova de má-fé – Por outro lado, afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Novo entendimento firmado por esta C. Câmara no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não atinge os direitos de personalidade do indivíduo, a ponto de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento – Necessidade de efetiva comprovação do abalo psíquico suportado – Reforma da sentença para determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos ao autor em dobro e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1000082-31.2024.8.26.0274](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 29/07/24).

“Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Reportagem que associa o Autor a assassino, quando não o é – Abuso no direito de informar – Dano moral configurado – Ofensa à honra e à imagem do Autor inconteste – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1027043-68.2023.8.26.0007](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 29/07/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. Responsabilidade civil caracterizada. Violência física e psicológica. Condenação criminal. Ameaça e lesões corporais leves. Relacionamento abusivo que fere os direitos de personalidade. Julgamento com perspectiva de gênero. Valor razoável e proporcional. Natureza pedagógica e reparadora. Limite ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016930-62.2023.8.26.0037](#), Rel. Lia Porto, j. 30/07/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Mandado de segurança. Plano de saúde. Cobertura de cirurgia robótica para tratamento de neoplasia maligna do pâncreas. Princípio da instrumentalidade das formas. Dever de cobertura. Rol de procedimentos da ANS. Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13. Direito à saúde. Urgência. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006659-33.2023.8.26.0024](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 07/08/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. Sentença de procedência. Irresignação recursal de ambas as partes. Provas destinadas ao julgador. Autora, inicialmente, procurou atendimento na rede credenciada, contudo, após sucessivas transferências e lacunas no tratamento, seu quadro de saúde se agravou, chegando a ser "desenganada" pelos médicos. Transferência para o nosocômio de excelência que salvou a vida da autora, com célere recuperação do trato da anemia, além de ser submetida a diversos procedimentos, os quais culminaram no correto diagnóstico de vasculite medicamentosa. Operadora que deve pagar toda despesa gerada pela sua própria incapacidade de dar à autora o serviço adequado. **Indenização pelos danos materiais** no importe de R\$ 255.815,18 devidos, além de pagar diretamente ao Hospital Israelita Albert Einstein as despesas em aberto, decorrentes da internação da autora naquele estabelecimento iniciado em 18/02/2014. **Dano moral caracterizado.** Indenização fixada em R\$ 50.000,00. Quantia proporcional e razoável para a dupla finalidade da reparação, punitiva e compensatória. Taxa SELIC. Inaplicabilidade, eis que não possui natureza moratória e sim remuneratória. Juros de mora à base de 1% ao mês e correção monetária com base na Tabela Prática do TJSP. Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial da aplicação de correção monetária sobre o pleito indenizatório (danos materiais), pois deve incidir a partir do desembolso. **RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS CORRÉS, COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1078882-91.2016.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 02/07/24).

“Ação cominatória destinada à obrigação de refazimento e à readequação das obras em virtude de vícios construtivos ocultos em condomínio edilício [RESIDENCIAL JARDINS DE SIENA] ou, alternativamente, com a conversão da reparação em perdas e danos - Decisão de procedência parcial - Inocorrência de nulidades formais - Questões avaliadas a contento e obediência ao justo processo legal - Preliminares rejeitadas em homenagem da instrumentalidade das formas - Prescrição e/ou decadência não operadas - Hipótese de inadimplemento contratual - Prazo decenal - Responsabilidade objetiva do construtor/incorporador - Legitimidade concorrente do condomínio para o exercício da pretensão em nome próprio e da coletividade dos moradores - Inexistência de causas preexcludentes ou atenuantes da obrigação - Laudo da perícia conclusivo atestando inúmeras anomalias endógenas, derivadas da impropriedade da execução das obras, infração ao projeto e às normas técnicas de engenharia - Subjetividade e parcialidade do parecer emitido pelo assistente técnico - Direito à reparação integral diante da inexecução dos deveres diretos e anexos à operação negocial - Legalidade da conversão da prestação em pecúnia pelo valor compensatório equivalente à estimativa dos custos necessários no caso de descumprimento da decisão - Prejuízos advindos do comprometimento da solidez, segurança, salubridade e habitabilidade das áreas comuns e privativas - Fixação de prazo razoável, prorrogável a critério do juízo singular - Sentença modelar mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0036600-26.2014.8.26.0100](#), Rel. César Peixoto, j. 02/07/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial. Vinculação automática do nome e da imagem da autora ao termo "bafuda" na barra de pesquisa do Google. Condenação cominatória devidamente cumprida, ausente permanência de tal ligação atualmente. Inexistência de prejuízo extrapatrimonial capaz de ensejar

a pretendida reparação moral. Associação do termo "bafuda" à apelante não lhe causou constrangimento, sofrimento emocional, dano à sua imagem pública ou dificuldade de inserção social ou profissional. Apelante que constantemente se expõe em mídias e redes sociais para manter a fama alcançada em sua vida pessoal/profissional, sem que haja demonstração sequer indiciária de que o fato discutido nos autos tenha lhe impingido qualquer espécie de dano. Elementos da responsabilidade civil não caracterizados no caso. Sentença mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1008672-67.2023.8.26.0068](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 16/07/24).

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Ação de indenização por danos materiais e morais - Cirurgia de retirada do útero para tratamento de hemorragia menstrual - Autora que após o procedimento foi diagnosticada com o quadro de bexiga neurogênica - Perda da sensibilidade da bexiga causadora de ausência de desejo miccional, retenção urinária e infecções - Dano irreversível - Circunstância que impõe a necessidade do uso intermitente de sondas - Sentença de parcial procedência para o fim de condenar solidariamente os réus (operadora de saúde, hospital e médico cirurgião) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 300.000,00 - Inconformismos isolados dos três requeridos - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa do profissional atuante (art. 14, § 4º, do CDC) - Laudo pericial que atestou não ter sido o tratamento realizado em conformidade com a boa prática médica e concluiu pela existência do nexo de causalidade entre a procedimento de histerectomia e o quadro de bexiga neurogênica - Perito que destacou a irreversibilidade do dano e a necessidade do uso de sondagem vesical intermitente de 4 em 4 horas - Requeridos que respondem solidariamente pelos danos decorrentes do erro médico por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço prestado à autora - Eventual responsabilidade concorrente de outros integrantes da equipe médica que no âmbito destes autos está abarcada na condenação do hospital e da operadora de saúde - Individualização de condutas que deve ser objeto de via própria entre os profissionais envolvidos, o que não diz respeito à paciente, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso - Danos morais configurados - Presença de conduta ilícita que justifica a obrigação de indenizar os prejuízos extrapatrimoniais - Valor adequadamente fixado a título de danos morais pelo erro médico em R\$ 300.000,00, apto aos objetivos da lei, tendo em vista as graves consequências do ilícito comprometendo de forma significativa a qualidade de vida da paciente - Apelos desprovidos." (Apelação Cível nº [1000959-49.2017.8.26.0198](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 16/07/24).

"Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para órtese craniana e osteopatia. Sentença de procedência. Recurso interposto pela ré. Contrato que deve ser interpretado em favor do consumidor. Se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também terão. Cobertura para órtese não ligada a ato cirúrgico. Interpretação do art. 10, VII e §4º, Lei 9656/98. Exclusão de cobertura não prevalece nos casos em que a órtese substitui o próprio ato cirúrgico. Desequilíbrio financeiro não demonstrado. Rol da ANS. Lista de procedimentos médicos e medicamentos autorizados é editada com certo atraso e esse fato não pode prejudicar o consumidor. Restringir o atendimento ao rol da ANS seria negar ao paciente tratamento mais avançado, pois os trâmites burocráticos da Agência não acompanham o avanço científico. Limitação não prevalece, ante o disposto no art. 10, §13, I da lei 9656/98. Uso de órtese craniana tem comprovação científica quanto à eficácia. Não cobertura para osteopatia. Ausência de comprovação de sua eficácia. Tratamento não realizado por profissional da área da saúde. O custeio desse tratamento não pode ser atribuído ao plano de saúde. Sucumbência recíproca. Apelação

parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1002973-08.2023.8.26.0291](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 16/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por iniciativa da autora (estipulante). Pretensão de manutenção do contrato ofertado anteriormente e nas mesmas condições estipuladas quando de sua vigência apenas em relação a alguns beneficiários, que se recusaram a aderir a contrato celebrado posteriormente pela autora com outra operadora, num plano "pessoa física" a ser custeado exclusivamente por referidos beneficiários, com fundamento na Resolução Consu 19. Resolução que estabelece apenas o dever de disponibilizar plano individual ou familiar caso ele esteja sendo comercializado pela operadora. Ausência de demonstração do fato positivo consistente na referida comercialização, não sendo possível considerar, no início do processo, que seja da operadora o ônus da prova do fato negativo consistente na inocorrência de oferecimento de planos individuais ou familiares. Ausência fundamento para impor à operadora dever de manter plano coletivo rescindido por iniciativa da própria estipulante, que se conduziu de maneira imprevidente ao cancelar o contrato antes de providenciar adequada contratação de plano substitutivo junto a outra operadora. Evidente inviabilidade econômico-financeira de manutenção de contrato em que a contraprestação referente a cada vida foi calculada com base num universo de trezentas vidas mediante pagamento de apenas nove contraprestações individuais, a serem pagas apenas pelos beneficiários cuja recusa em aderir viabilizou a celebração de contrato subsequente junto a outra operadora. Recurso provido para revogar a tutela antecipada deferida em primeiro grau.” (Agravo de Instrumento nº [2084223-12.2024.8.26.0000](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 16/07/24).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - Tutela provisória visando impor à ré que deixe de publicar conteúdo ofensivo e calunioso com referência à autora - Cabimento da medida postulada, ante possível ofensa aos direitos de personalidade, observadas as peculiaridades do contexto da própria lide - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2026921-25.2024.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 23/07/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Ação de indenização por danos morais - Aventada negligência no atendimento prestado ao genitor da autora, o que teria resultado em seu óbito - Sentença de procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 - Inconformismo apenas da ré - Não acolhimento - Suposta falha do atendimento prestado - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa da equipe médica envolvida (art. 14, § 4º, do CDC) - Exame pericial realizado por especialista que apresentou subsídios probatórios de falha procedimental da ré no atendimento prestado - Paciente que deu entrada no pronto atendimento da rede própria da ré vítima de infarto agudo do miocárdio às 8h13 com transferência para serviço especializado com início às 12h45 - Perícia que destacou a necessidade de cuidados de UTI e cateterismo de modo imediato, dada a situação de emergência, a fornecer meios para mudança do curso da enfermidade - Demora na adoção de efetivas providências que contribuiu para o óbito - Perda de chance de melhora verificada - Defeito na prestação de serviço configurado a justificar a obrigação de indenizar por danos morais - Hipótese, contudo, em que o paciente apresentava comorbidades, consistente em problemas cardíacos prévios, além de idade avançada (90 anos) - Circunstâncias que devem ser consideradas na quantificação do dano -

"Quantum" indenizatório adequadamente fixado na r. sentença em R\$ 30.000,00 - Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1002665-94.2019.8.26.0037](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 23/07/24).

"TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. Sentença de parcial procedência, a fim de condenar a ré a autorizar os procedimentos orto-cirurgicos odontológicos / buco-maxilo, arcando com a cobertura e os custos objeto dos autos, nos termos da pretensão e conforme pedido médico, de acordo com sua rede autorizada ou credenciada. Em caso de escolha de médico particular, pela beneficiária, caberá o reembolso dos honorários médicos nos termos do contrato pactuado. Apelo interposto pela operadora de saúde, sob a tese da obrigatoriedade de utilização de profissionais credenciados. Não convencimento. Inteligência do art. 2º, inciso VI, da Resolução CONSU nº 8. Precedentes deste TJSP. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1037226-71.2022.8.26.0577](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 30/07/24).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Autora que pretende a alienação judicial dos dois imóveis descritos na petição inicial, partilhados quando do divórcio das partes – Sentença julgada procedente, determinada a extinção do condomínio sobre um dos bens e da composses sobre o segundo, com repartição igualitária do produto da venda entre as partes, relegada a avaliação oficial à fase de liquidação de sentença – Recurso do réu – Pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nesta instância recursal pelo demandado – Descabimento - Réu que não é hipossuficiente, tratando-se de economista ativo, com renda declarada ao Fisco superior a 4 salários-mínimos – Recorrente que é ainda titular de metade dos bens descritos na petição inicial, 1/6 de imóvel diverso, veículo próprio e aplicações financeiras – Pleito preliminar rechaçado, com determinação, contudo – Natureza da demanda, valor elevado da causa (atribuído em R\$ 968.650,00) e prova de que a maior parte do patrimônio do réu é ilíquida que autoriza o recolhimento das custas ao final do processo, nos termos da previsão do art. art. 4º, §7º da Lei Estadual 11.608/03, o que fica ora determinado – Carência de ação, ademais, não configurada – Ausência de registro da aquisição de um dos imóveis que não impede a extinção da composses vigente sobre este – 'Ausência de pretensão resistida', igualmente, não caracterizada – Réu que apresentou contestação, na qual arguiu questões processuais e materiais impeditivas da tutela buscada pela autora – **Preliminares afastadas, com determinação** – Mérito – Ausência de local próprio diverso, para fins de moradia, que não é situação oponível à autora – Recurso, todavia, parcialmente provido para fins de reformar-se a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa – 'Quantum' atribuído que não condiz com o proveito econômico das partes, vez que representativo de 100% da estimativa de preço de ambos os imóveis - Ganho econômico dos litigantes, contudo, que equivale à meaço do produto da venda - Verba devida ao advogado que cumpre guardar, sempre que possível, proporção aos ganhos do cliente – **PRELIMINARES AFASTADAS, COM DETERMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1069197-50.2022.8.26.0100](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 06/08/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – Incidente de cumprimento provisório de decisão liminar proferida em incidente de desconconsideração da personalidade jurídica de pessoa jurídica executada – Decisão que deferiu o arresto de cotas sociais de titularidade de uma das pessoas físicas que figuram como requeridas no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, bem como eventuais lucros por ela auferidos em razão da participação nas sociedades a que se referem tais cotas sociais – Insurgência da requerida – Pretensão de reforma da ordem de constrição – Alegação de ausência de relacionamento com a pessoa jurídica executada, de modo que não pode ter seu patrimônio atingido, além de a constrição estar embasada em dados obtidos a partir de decisão extra petita – Alegação, ainda, de excesso de penhora e impenhorabilidade dos bens constritos – Descabimento – Impossibilidade de discussão acerca da ordem de arresto dos bens da agravante a partir da decisão proferida no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que apenas efetivou a decisão liminar de arresto de bens dos requeridos no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – Ausência de impugnação pela agravante – Questão preclusa – Informações relativas à declaração de imposto de renda da agravante, obtidas por meio do sistema INFOJUD, que estão embasadas em decisão que apreciou pedido da exequente – Ausência de caráter extra petita – Excesso de penhora não configurado – Elementos dos autos que não permitem concluir pela existência de suficiente garantia da execução – Bens penhoráveis – Ausência de demonstração de que o sustento da agravante depende de eventuais pagamentos auferidos em razão das participações societárias que são objeto de constrição – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2007312-56.2024.8.26.0000](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 04/07/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência Irresignação dos embargantes – Contrato de Compra e Venda de Cotas e Outras Avenças – Obrigações de fazer consistentes na assinatura de documentos necessários à substituição processual e na substituição de avais – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do feito que torna despicando o seu saneamento – Pontos controvertidos que não dependiam de despacho saneador para produção de provas – Ônus da prova distribuído de maneira regular – Ausência de decisão surpresa – Diante da comprovação de retardamento deliberado da condição suspensiva, cabia aos embargantes a comprovação de insubsistência da cobrança, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15 – Alegação de sentença citra petita – Sentença que abordou devidamente os pontos suscitados pelos embargantes – Ausência de menção expressa a fundamentações ancilares que permite colmatação em grau recursal – Aplicação da teoria da causa madura - Julgamento do mérito recursal, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC/15 – Ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de promover a cessão de crédito, imprescindível para a substituição processual – Contrato que não é, por si só, instrumento apto a promover cessão de crédito – Ausência de formalidades do art. 654, §1º, do Código Civil de 2002 – Ineficácia da cessão de crédito, inoponível perante os terceiros devedores – Não comprovação de liquidação dos créditos nos quais o embargado figurava como avalista – Inovação recursal – Anuência do embargado com a prorrogação dos contratos que foi aduzida somente em grau recursal - Recurso dos embargantes desprovido – Sentença integralmente

mantida, com majoração dos honorários de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1104180-12.2021.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 04/07/24).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – A aquisição da posse por meio da prescrição aquisitiva da coisa pelo abandono, depende de prova inequívoca da ocupação habitual para fins de moradia ou produção por período ininterrupto de 10 anos, o que não ficou comprovado nos autos, de modo que, a partir do momento em que o legítimo possuidor comparece no local para reivindicar sua posse, o ocupante passa à condição de esbulhador, o que impõe o deferimento do interdito ao autor – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001931-14.2021.8.26.0704](#), Rel. Walter Fonseca, j. 25/07/24).

“TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de procedência com relação à lide primária e improcedência quanto à lide secundária – RECURSO DA TRANSPORTADORA – Preliminar de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação – Não acolhimento – Pretensão de verificação da destinação dos salvados, que deve ser deduzida em demanda própria – Mérito – Danos causados à carga durante o trajeto, em razão de acidente – Prova documental que indica embriaguez do motorista da transportadora – Prova amealhada aos autos que denota ter havido, ao menos, culpa grave do motorista – Limitação do valor da indenização – Admissibilidade – Sub-rogação em relação ao valor pago à seguradora, limitada ao valor da apólice e ao valor declarado para a carga no conhecimento de transporte, ex vi do que dispõe o art. 750 do Código Civil e art. 14 da Lei nº 11.442/07 – RECURSO DOS PATRONOS DA DENUNCIADA – Irresignação quanto à fixação da sucumbência por equidade – Honorários advocatícios – Tese jurídica fixada pelo C. STJ no julgamento de recursos repetitivos (nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Tema nº 1076) – Impossibilidade do arbitramento da verba honorária por equidade – Valor da causa que não se afigura irrisório – Inteligência do art. 85, §6º-A, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso da requerida parcialmente provido, com readequação do ônus de sucumbência com relação à lide primária – Recurso dos patronos da denunciada provido para readequar a sucumbência fixada na lide secundária.” (Apelação Cível nº [1009829-47.2021.8.26.0003](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 25/07/24).

“PRELIMINARES – Ação regressiva – Transporte marítimo de carga – Preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela ré, sob o argumento de que se trata apenas de agente de marítima – Existência de liame jurídico entre as partes – Alegação da autora que é suficiente para aferir a legitimidade passiva da ré – Teoria da asserção – Agente marítimo que é parte legítima para responder por eventuais prejuízos suportados pela empresa destinatária da mercadoria, quando o agente for mandatário de transportadora estrangeira – Precedentes deste E. TJSP – Legitimidade reconhecida – Alegação de incompetência do juízo – Descabimento – A cláusula de eleição de foro estrangeiro prevista no contrato de transporte não é aplicável à seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA – Transporte marítimo de carga – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Prazo decadencial previsto no artigo 754, do Código Civil, que se aplica somente à relação mantida entre o transportador e o destinatário final da carga (segurado) – Precedentes – Documentos coligidos aos autos que demonstram suficientemente a existência do contrato de seguro, os prejuízos suportados pela autora e o nexo

causal com a conduta da ré – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1076246-11.2023.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 25/07/24).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. ROMPIMENTO DO AJUSTE PELAS CONTRATANTES. PENDÊNCIAS NÃO SOLVIDAS. Não há nulidade da r. sentença e da r. decisão sobre os embargos de declaração, na medida em que definidos os temas essenciais com oferta dos fundamentos saudáveis para o exame dos pontos destacados. Requisitos legais atendidos e, na forma em que lançadas, não houve prejuízo às partes, que tiveram ampla oportunidade para impugnação. A juntada de alguns documentos pelas partes respeitou ao contraditório essencial, de modo que não existindo má-fé não há violação do devido processo legal, até porque são de conhecimento comum em sua maioria e afastado encontra-se o fator surpresa. Respeitada a convicção do r. Juízo de Direito "a quo", fica afastada sua conclusão no sentido de que não existiria uma "cadeia de fornecedores" e, conseqüentemente, acolhidas a tese da apelante apontando que "as destinatárias dos serviços (TOMADORAS) e as obrigadas ao pagamento da remuneração sempre foram a CAIXA CONSÓRCIOS e a CAIXA SEGURADORA", respondendo, as duas e em caráter solidário, com as outras corrés Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda. e WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S/A, pelos pagamentos devidos para a apelante. Os documentos acostados pela autora demonstram, livre de dúvidas, que os serviços contratados pelas corrés foram efetivados até o rompimento dos ajustes por iniciativa delas, corrés, de modo que a remuneração exigida se mostra totalmente devida e, não, parcialmente, como resolveu a r. sentença de primeiro grau. Não há falar em litigância de má-fé ou em violação da boa-fé objetiva como sustentam as corrés Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda. e WIZ Soluções e Corretagem de Seguros S/A, tampouco devem ser decotados os valores apontados nas contrarrazões das corrés Caixa Seguradora S/A e Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, sob a alegação de serem relativas a cotas de consórcio administradas e formadas por empresas diversas, pois seus acordos operacionais não vinculam a autora, remanescendo aberta eventual via regressiva para que essas apeladas busquem o que entenderem ser do seu direito em sede própria. Preliminares rejeitadas. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1011579-30.2018.8.26.0152](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 31/07/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUIR PROVAS – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS – ASSINATURA POSTERIOR AO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPEDIMENTO DAS TESTEMUNHAS – SIMULAÇÃO – Pretensão de que seja reconhecida a invalidade do instrumento de confissão de dívida, uma vez que as testemunhas instrumentárias exararam suas assinaturas em momento posterior ao da celebração do negócio jurídico, e porque tais testemunhas estariam impedidas; pois, a primeira delas, Elizeu Simione, seria

o real credor da dívida confessada, e a segunda, Laura Alice Simione Romano, é irmã da primeira testemunha instrumentária (Elizeu Simione) – Descabimento – Hipótese em que não há óbice a que as testemunhas instrumentárias lancem suas assinaturas no instrumento de dívida em momento posterior ao da sua lavratura – Inaplicabilidade, em princípio, às testemunhas instrumentárias, das regras de impedimento – Impedimento das testemunhas instrumentárias que, ademais, não descaracterizaria o título executivo extrajudicial (instrumento de confissão de dívida), uma vez que o débito ficou incontroverso nos autos – Possibilidade de dispensa da própria aposição das firmas das testemunhas instrumentárias – Precedentes do STJ – Simulação não comprovada, pois, sob uma ótica formal, a embargante figura como proprietária registral do imóvel compromissado ao embargante – Recebimento de pagamentos e realização de cobranças pela testemunha instrumentária Elizeu Simione, que não são suficientes a infirmar a posição de credora da embargada – Simulação que, ainda que admitida fosse, não teria o alcance pretendido pelo embargante – Embargante que não nega o débito confessado, insistindo apenas em que a embargada não seria a real credora, mas apenas uma "laranja" de Elizeu Simione, real credor, e que figurou no título de dívida como testemunha instrumentária – Eventual reconhecimento da qualidade de credor de Elizeu Simione que não afastaria a posição de cocredora da embargada, pelos motivos já indicados anteriormente – Inocorrência de admissão da simulação pela embargante, que, em sua contestação, insistiu na regularidade do negócio jurídico de confissão de dívida – Título executivo extrajudicial hígido – RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO COM A APELAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1010295-39.2024.8.26.0002](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 24/07/24).

“Ação ordinária de cancelamento de duplicata de demurrage (sobreestadia de contêineres) – Ação e reconvenção - Sentença de procedência da ação e da reconvenção – Recursos de ambas as partes. Ilegitimidade de parte e falta de interesse processual da Triman para apresentação de reconvenção – Ré reconvinte (TRIMAN) atua como NVOCC (função de armador sem navio) – Conhecimento de carga e Bills of Lading comprovam o estabelecimento de relação jurídica entre as partes – Legitimidade e interesse comprovados – Recurso da autora reconvinde negado. Reconvenção - Cobrança - Abusividade das despesas de diferença de taxas de fretes – Despesas e encargos previamente conhecidos pela autora reconvinde e discriminados nas "Shipping Instructions" – Encargos previstos nas Condições de Negócios da ré Logline – Todavia, abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 10%, pois restritos à relação entre patrono e constituinte – Precedentes do TJSP e do STJ – Recurso da autora-reconvinde parcialmente provido. Abusividade no valor da demurrage - Alegação genérica, sem comprovação de que destoa da média do mercado – Recurso da autora negado. Duplicata de demurrage - Saque da duplicata fora das hipóteses previstas na Lei 5.474/68 - Inexigibilidade das duplicatas, com a consequente ilicitude do protesto, corretamente reconhecida na r. sentença – Impossibilidade de condenação da autora a ressarcir a ré por despesas com o cancelamento dos protestos, por ilícitos os protestos - Recurso dos réus negado. Danos morais – Caracterização - Protesto indevido de duplicatas sem lastro comercial - Danos morais evidenciados com o próprio fato ilícito da violação (protestos ilícitos) - Damnum in re ipsa - Indenização fixada em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução – Recurso da autora e dos réus negados. Honorários de sucumbência – Sentença fixou os honorários de sucumbência devidos ao patrono da autora sobre o valor da condenação - Descabimento – Necessidade de se observar o proveito econômico obtido – Sentença de dupla natureza – Precedentes do STJ e do TJSP - Inteligência do art. 85, §2º, do CPC –

Recurso da autora provido. Negativa do local de devolução dos contêineres – Descabimento - Tema não deduzido no Juízo a quo, sendo alegado de forma inédita em apelação - Impossibilidade de dedução de matéria nova em instância recursal - Vedada a inovação recursal - Princípio tantum devolutum quantum apelatum – Recurso da autora não conhecido. Recurso da autora reconvinda parcialmente provido, na parte conhecida, negando-se provimento ao recurso dos réus-reconvintes.” (Apelação Cível nº [1005601-64.2022.8.26.0562](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 24/07/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1. AGRAVO INTERNO CONTRA R. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO A SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE REDUZIU A PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO PARA 40% - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 25%, A FIM DE PERMITIR AO RÉU O PAGAMENTO DE SUAS DESPESAS MENSAS E DE SUA FAMÍLIA – DEVEDOR QUE TAMBÉM TEVE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS PENHORADOS EM OUTRO PROCESSO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUE DEVE SER COTEJADO COM AQUELE DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.” (Agravado de Instrumento nº [2138042-58.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 03/07/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - NATUREZA INDENIZATÓRIA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO AUTOR E RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU JÁ RECONHECIDAS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO OUTRORA AJUIZADA PELO ORA RECORRENTE - DEMANDANTE EM ESTADO DE PARAPLEGIA, PORQUANTO ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO EM ROUBO PERPETRADO ENQUANTO TRABALHAVA COMO MOTORISTA PARA A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O DEMANDADO E SEU IRMÃO ERAM ADMINISTRADORES - DANO MORAL SUSCITADO QUE TEM COMO FATO GERADOR A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO MATERIAL CONTINUAMENTE PRESTADO PELO APELANTE, NÃO O EVENTO CRIME - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE, PORQUANTO CESSADA A ASSISTÊNCIA EM 2019 - ANGÚSTIA E DESESPERO GERADOS INCLUSIVE PELA RISCO DE PERDA DA MORADIA PROMETIDA - ÓBVIO ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, ESPECIALMENTE CONSIDERADA A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1110857-24.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 03/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE RESOLUÇÃO PARCIAL DE MÉRITO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO COMINATÓRIO. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU QUE PROSPERA. CAUSA QUE NÃO ESTAVA MADURA PARA JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO

PROCESSUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2136711-41.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 03/07/24).

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. SENTENÇA CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, DESDE QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA, DE FAZER, NÃO FAZER OU ENTREGAR COISA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 889. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DISCRIMINATÓRIA QUE NÃO ATRIBUIU A QUALQUER DAS PARTES OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. EVENTUAL OFENSA À PROPRIEDADE DA APELANTE QUE DEVE SER DEBATIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0001325-29.2023.8.26.0123](#), Rel. César Zalaf, j. 03/07/24).

“Ação declaratória de inexistência contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência – Contratação de empréstimos consignados negada pela autora – Sentença de procedência – Autora que impugnou as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade e legitimidade das contratações, já que, em que pese devidamente intimado, deixou de realizar o depósito dos honorários periciais – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Artigo 429, inciso II, do CPC – Declaração de nulidade dos contratos e ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora que comportam prevalecer – Dano moral – Ocorrência configurada – Quantificação – Montante estimado pelo douto Magistrado, contudo, que merece ser reduzido – Sentença reformada em parte – Recurso do réu parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1032113-31.2022.8.26.0224](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 03/07/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Executado. Não acolhimento. Deserção e litigância de má-fé não caracterizadas. Validação dos pagamentos efetivados, com a devolução em dobro pela cobrança de valores e limitação dos juros em 1%, com o afastamento da cumulação de multa moratória com juros moratórios diários. Não acolhimento. Juros. Ausência de mácula nos cálculos apresentados pela Embargada. Reputam-se válidos e exigíveis os cheques apresentados. Afastamento da cumulação de multa moratória com juros moratórios diários. Inviável sua apreciação. Inovação em sede recursal. Devolução em dobro. Não cabimento. Falta de comprovação de que houve pagamento por parte do Apelante. Sentença mantida. RECURSO NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001317-88.2020.8.26.0495](#), Rel. Penna Machado, j. 03/07/24).

“Apelação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Aumento substancial nas faturas. Interrupção no fornecimento por inadimplemento e anotação de protesto. CDC. Inversão do ônus da prova. Perícia que constata fuga de energia na instalação interna e destaca provável ligação irregular. Reconhecimento da responsabilidade parcial das partes. Recálculo das faturas devido. Restituição do indébito de forma simples. Dano moral caracterizado pela falha na prestação de serviço essencial. Verba indenizatória fixada em R\$ 3.000,00. Ação ora julgada procedente em parte. Recurso da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001977-58.2022.8.26.0157](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 03/07/24).

“Apelação – Reapreciação - Encaminhamento ao Relator, por determinação do Eminentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça - Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – Procedência – Legitimidade da cobrança do título não evidenciada – Preenchimento de ambos os requisitos exigidos para a configuração do estado de perigo no caso concreto evidenciados – Artigo 156 do novo Código Civil – Invalidade do negócio jurídico firmado pelo embargante perante o hospital – Sentença que merece ser mantida – Extinção da execução, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC – Acórdão mantido.” (Apelação Cível nº [1023865-88.2021.8.26.0005](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 04/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA PARA RESTABELECER DE IMEDIATO A CONTA DO AUTOR DO TELEGRAM. NESTE MOMENTO, AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC, CLAMANDO PELO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2110579-44.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 17/07/24).

“Apelação. Transporte de sucata de ferro. Alegação de que houve retirada da carga com equipamento de eletroímã pela segunda corré mediante negligência/imperícia. Danos ocasionados ao veículo e reconhecidos documentalmente pela segunda corré, ainda que com menor extensão do que pedido pelo demandante. Reparação devida. Apuração do montante ora determinada em sede de liquidação. Ausência probatória de lucros cessantes. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1022997-71.2020.8.26.0482](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 17/07/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VULNERABILIDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA - CONTRATO ENTABULADO ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS DE ELEVADO PODER ECONÔMICO. 2- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CULPA CONCORRENTE - FUNCIONÁRIO DA AUTORA QUE DEMOROU UM DIA PARA PERCEBER QUE NÃO ESTAVA EM POSSE DO CELULAR, INFORMOU PARA O GERENTE DA CONTA PANE NO APARELHO AO INVÉS DE FURTO E COMUNICOU O OCORRIDO APENAS POR WHATSAPP, APÓS AS 18 HORAS E EM DIA DE FERIADO, AO INVÉS DE UTILIZAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO 24 HORAS - BANCO QUE POR SUA VEZ REALIZOU AUMENTO DE LIMITE NÃO SOLICITADO, AUTO-RIZOU 47 TRANSFERÊNCIAS NUM PERÍODO DE 4 HORAS E APROVOU OPERAÇÕES QUE SUPERARAM EM MUITO O LIMITE PERMITIDO - DEMANDADO QUE DEVE ARCAR COM META-DE DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE. 3- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1084803-21.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 17/07/24).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO C. STJ (REsp 1782258 SP) A FIM DE SANAR OMISSÕES EM ARESTO ANTERIOR. VÍCIOS CONFIGURADOS. AÇÃO DE COBRANÇA COM LASTRO EM OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CRÉDITO E CONTA GARANTIDA. PRIMEIRA OPERAÇÃO QUE CONSISTE EM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO MEDIANTE DE CESSÃO CIVIL, NÃO CAMBIÁRIA. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS (ART. 294, DO CÓDIGO CIVIL). CESSIONÁRIA (RUTHERFORD) QUE

INCONTROVERSAMENTE NÃO PAGOU O PREÇO DAS CESSÕES, QUE NÃO SE APERFEIÇOARAM. QUANTO À SEGUNDA OPERAÇÃO, DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE ASSUNÇÃO PELA DELTA, COM ANUÊNCIA DO BANCO SANTOS, CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO. ADEMAIS, PROCID E PROCID INVEST, EMPRESAS COLIGADAS AO BANCO SANTOS, QUE SE TORNAM FIADORAS, SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS COM A ASSUNTORA, O QUE TAMBÉM INDICA CIÊNCIA DO BANCO SANTOS. MUDANÇA NA FIGURA DO DEVEDOR QUE IMPEDE A COBRANÇA DA CONTA GARANTIDA EM FACE DA APELANTE. ADEMAIS, FORTES INDÍCIOS DE QUE O BANCO SANTOS E EMPRESAS COLIGADAS ESTIVERAM ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, SIMILAR A DOS AUTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA, DENTRE AS QUAIS CITA-SE A RUTHERFORD E DELTA, INDICANDO EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [0228282-80.2008.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 17/07/24).

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA VISANDO À COBRANÇA DE ASTREINTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR ARBITRATO A TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA EXECUTADA QUE FOI PESSOALMENTE INTIMADA PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER (SÚMULA 410 STJ) QUANDO A EMPRESA EXEQUENTE JÁ ESTAVA EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0006152-40.2023.8.26.0008](#), Rel. César Zalaf, j. 17/07/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DÉBITO ORIUNDO DE CONTA INATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1- APELAÇÃO (AUTOR) 1.1- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES - NÃO CABIMENTO - AUSENTE MÁ-FÉ DA CASA BANCÁRIA. 1.2- RETRATAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO - NECESSIDADE DE REPARO À HONRA - NEGATIVAÇÃO DO NOME QUE É DE ENORME RELEVÂNCIA NO PAÍS DE ORIGEM DO AUTOR, ALÉM DE PODER CAUSAR SANÇÕES JUNTO AO SEU EMPREGADOR - FORMA DA RETRATAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA OFENSA - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VERDADE EM CARÁTER RESERVADO. 1.3- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - REQUERIDO QUE FORNECEU TODOS OS DOCUMENTOS E COLABOROU COM A RESOLUÇÃO DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PODERIAM SER APLICADOS COM BASE NOS CONTRATOS ASSINADOS QUE NÃO IMPLICA EM MÁ-FÉ. 1.4- DANO MORAL - INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE É CONDIZENTE COM OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - MAJORAÇÃO DESCABIDA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.5- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2- APELAÇÃO (BANCO) 2.1- DANO MATERIAL - DEMANDANTE QUE MUDOU DE PAÍS E DEIXOU DE MOVIMENTAR A CONTA CORRENTE - SALDO REMANESCENTE CUJO RENDIMENTO MENSAL ERA SUPERIOR À COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE TODO O VALOR EM CDB/RDB - EMISSÃO DE NOVO MAGNÉTICO NÃO SOLICITADO - DÉBITOS DE VALORES BAIXOS REFERENTES A FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE OCASIONARAM O USO DE CHEQUE ESPECIAL, ACUMULANDO JUROS POR VÁRIOS MESES, GERANDO DÉBITO SUPERIOR AO VALOR APLICADO - SALDO NEGATIVO OCASIONADO PELA APLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DÉBITO INDEVIDO - DÍVIDA QUITADA PELO DEMANDANTE - CASA BANCÁRIA QUE DEVE RESTITUIR O MONTANTE. 2.2- DANO MORAL - DÉBITO EM CONTA CORRENTE CAUSADO POR

MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO QUE GEROU ENORME ESTRESSE AO AUTOR, QUE RESIDIA FORA DO PAÍS E PODERIA TER SEU PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CIDADANIA AMERICANA PREJUDICADO - DEMANDANTE QUE FOI ADVERTIDO PELO RH DA EMPRESA EM QUE TRABALHAVA PARA RESOLVER LOGO A SITUAÇÃO, POIS SERIA RUIM PARA A IMAGEM DA EMPRESA - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 2.3- RECURSO DESPROVIDO. 3- RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO AQUELE DO RÉU, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1075742-39.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 17/07/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**Apelação. Embargos à execução. Notas promissórias. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VII, do CPC. Recurso das embargantes. 1. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo** ao recurso em razão da apreciação de seu mérito. **2. Competência da Justiça Estatal para a execução de título extrajudicial** e conhecimento dos embargos do devedor na parte relativa às questões formais, condições, pressupostos e requisitos da ação e à validade e regularidade dos atos executivos praticados com poder coercitivo. Sentença mantida, mas por fundamentos diversos nesta parte. Exame imediato dessas questões (artigo 1.013, §§ 1º e 2º, CPC). **2.1. Nulidade da sentença. Inexistência.** Apreciação de todas as questões essenciais com base nos respectivos fundamentos. **2.2. Inépcia da petição inicial afastada.** Presença de seus requisitos necessários. **2.3. Conexão com a outra execução de título extrajudicial ajuizada pela embargada (processo nº 1048082-41.2020.8.26.0100).** Afastada. Ações de execução lastreadas em títulos notas promissórias originadas de contratos subjacentes diversos daqueles que embasam a execução ora embargada. **2.4. Suspensão da execução. Inadmissibilidade. Não há motivo fático para admissão de prejudicialidade externa,** porque o prosseguimento da outra execução já foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão de recursos especiais, ressalvada eventual apreciação das questões de mérito pelo Juízo Arbitral, se instituído. E os presentes embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, para o que, se cabível, devem ser preenchidos os requisitos legais (art. 919, CPC). **2.5. Atos executivos válidos e regularmente praticados,** também em relação ao arresto, deferido antes da citação com a finalidade cautelar adequada, e já convertido em penhora. Atos executivos não dependem de prévia manifestação do devedor. Preservado o contraditório e ampla defesa pelos meios processuais próprios e adequados. **3. Arbitragem. Cláusula compromissória válida e eficaz.** Competência do Juízo Arbitral reservada para apreciar todas as alegações e questões relativas ao mérito (substancial) dos títulos e contratos subjacentes. Nesta parte, os embargos são extintos sem resolução do mérito. **4. Recurso desprovido, e mantida a sentença por fundamentos diversos para: (a) julgar improcedentes os pedidos dos embargantes relacionados às matérias processuais e formais restritas à ação de execução; e (b) extinguir os embargos, sem resolução do mérito, quanto aos demais pedidos formulados pelos embargantes, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Majorados os honorários advocatícios nesta fase recursal.”** (Apelação Cível nº [1122159-50.2022.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 17/07/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cerceamento de defesa caracterizado - Arguição de falsidade da assinatura eletrônica em nome da requerente e dos seus dados pessoais lançadas no contrato apresentado pelo banco réu - Incidente de falsidade não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade ou autenticidade sem a realização de perícia mista, de natureza grafotécnica e digital-eletrônica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Ônus da prova que compete ao banco réu, incluindo-se o pagamento dos honorários periciais - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.846.649/MA) - Art. 1.036, do CPC - Sentença anulada - Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1001173-57.2023.8.26.0383](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 16/07/24).

“Ação declaratória de nulidade ou rescisão de contrato, condenatória de penalidade (art. 940 do Código Civil) e reparatória de danos morais - prestação de serviços hospitalares - atendimento à genitora da autora - internação em hospital particular sem cobertura por plano de saúde - posterior pedido de alta médica e remoção para rede pública - notificações ao nosocômio comprovadas - réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pedido de transferência para hospital público ou a ausência de disponibilidade de leitos - contraprestação indevida em relação ao período posterior à solicitação dos familiares da paciente - redução do débito - penalidade prevista no art. 940 do Código Civil - não incidência - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.” (Apelação Cível nº [1023635-18.2022.8.26.0003](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 16/07/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO- Indenização por danos materiais e morais - Atraso em voo de embarque em cenário internacional - Empresa ré que alega caso fortuito – Manutenção não programada sequer demonstrada - Motivo que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador -Reacomodação dos autores sem demonstração por parte da ré de que envidou esforços para minimizar os impactos gerados- Ausência de comprovação de ter prestado qualquer assistência material aos passageiros - Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual- Dano moral configurado -Indenização devida -Procedência da ação que se impõe - Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1170686-96.2023.8.26.0100](#), Rel. Irineu Fava, j. 05/07/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CRUZEIRO MARÍTIMO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. Falha na prestação dos serviços da ré caracterizada. Devida a reparação pelos danos materiais suportados pela autora. Bens contidos na bagagem extraviada devidamente individualizados e compatíveis com a natureza e local da viagem. Dano moral configurado (in re ipsa). "Quantum" indenizatório fixado em R\$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020614-85.2023.8.26.0007](#), Rel. Afonso Bráz, j. 25/07/24).

“APELAÇÃO - COBRANÇA - PARCERIA COMERCIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. CASO CONCRETO - Ação proposta pelo autor, pessoa física, pretendendo a condenação da requerida, pessoa jurídica, ao pagamento de valores alegadamente decorrentes da relação de parceria para a construção de poços artesianos de grande profundidade, que teria perdurado até agosto de 2022. 2. PRELIMINAR - Revelia - Não constatação - Contestação tempestivamente protocolada - Prazo expressamente concedido pelo d. Juízo de primeiro grau. 3. MÉRITO - Muito embora a relação entre as partes envolvesse elevados importes em dinheiro e obrigações complexas, inexistiu, no curso do tempo, qualquer formalização documental acerca de suas características, limites, prazos, obrigações, contraprestações, repartição de valores, etc. - Caso concreto com contornos peculiares. 3.1. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES - Incontroversa parceria, sendo o autor responsável pelos projetos, proposta técnica e comercial, e a requerida responsável pela efetiva perfuração e construção dos poços - Relação encerrada unilateralmente pela requerida. 3.2. COBRANÇA DE VALORES - Autor pretende receber da requerida o importe de R\$ 1.532.063,57, relativamente a três contratos distintos - Requerida que, de fato, emitiu três documentos, assinados por seu proprietário, indicando a conta bancária do autor como destino das quantias a serem pagas pelos clientes - Não procede a narrativa da requerida de que as declarações assinadas se tratariam de meras "garantias" ao autor por serviços prestados, pois tal afirmação, além de unilateral, nada esclarece sobre o contexto da formalização dos documentos e não se coaduna com o conjunto probatório - Manifestação de vontade prevalece sobre a reserva mental (artigo 110 do Código Civil) - Ausência de indícios de que alguma das obras não teria sido terminada - Documentos, por outro lado, não contêm informações acerca do valor totais dos contratos. 3.3. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA PARTE - Alegação do autor de que faria jus a 50% do lucro líquido de cada contrato - Acolhimento - Autor que assinava as propostas juntamente com o sócio-proprietário da requerida e tinha papel indispensável na concretização dos contratos e efetivação dos serviços prestados pela requerida - Inexistindo proporção específica fixada previamente, presume-se que a repartição em metade para cada parte é a mais adequada, diante das peculiaridades do serviço e das evidências trazidas aos autos. 3.4. PAGAMENTOS ANTERIORES - Inviável a conclusão de que as quantias pagas pela requerida ao autor, nos anos de 2021 e 2022, guardariam relação com os três contratos mencionados na inicial - Ademais, há efetiva incongruência entre o valor que a requerida alegou ter pagado e aqueles efetivamente demonstrados nos extratos juntados - Ausência de prova de que a requerida seguia qualquer formalidade ou controle contábil nas transferências efetuadas ao autor - Falta de controle da pessoa jurídica em relação aos seus empreendimentos - Termos de alteração da conta de destino de valores, assinados pelo representante da requerida junto a cada contratante, foram celebrados mais de 3 meses depois da última data compreendida pelo extrato bancário juntado pela requerida - Efetiva admissão, pela requerida, da existência de pendências financeiras em face do autor, sendo parte delas paga (fls. 17, 36 e 38). 4. CONCLUSÃO - Autor faz jus ao recebimento de 50% do lucro líquido de cada relação contratual - Tendo em vista que nenhuma das partes provou qual seria o efetivo lucro de cada um dos três contratos objetos da demanda, necessária a apuração em liquidação de sentença, inclusive com a produção de prova pericial contábil e a juntada de outros documentos pertinentes, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil - Perícia a ser custeada na proporção de 50% para cada parte (artigo 95 do CPC) - Aplicação, ainda, do disposto no § 1º do artigo 373 do CPC, acerca da maior facilidade da requerida no esclarecimento dos fatos, em especial aqueles relacionados a seu controle contábil -

Possibilidade de busca e apreensão (artigo 139, IV, do CPC), se necessário, ou eventual conversão da obrigação em perdas e danos (artigo 816 do CPC) - Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004026-10.2023.8.26.0037](#), Rel. Sergio Gomes, j. 20/08/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelações – Ação indenizatória – Prestação de serviços de transporte de pessoas – Queda no interior de coletivo, ocasionando lesões – Procedência - Não apartado o evento danoso, resultando em "fratura de acetábulo e escápula esquerdos", com necessidade de tratamento fisioterápico e previsão de cirurgia para abrandar as sequelas do acidente - Inconteste, ainda, o resultado do trabalho pericial, elaborado pelo IMESC, que não afastou o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o acidente e apontou "diminuição dos movimentos do quadril esquerdo em grau médio - anquilose total de um dos quadris" e redução das possibilidades para a atividade laboral – Responsabilidade objetiva do transportador - Não há como aceitar justificativa para apartar o pleito indenizatório, por ausência de aferição adequada do grau de culpabilidade – Danos morais reconhecidos - Prejuízos sofridos pela autora que extrapolam aqueles considerados como mero aborrecimento, impondo, no caso, o arbitramento de compensação – "Quantum" adequado - Pensão determinada, observando-se as incapacidades laborais da autora, ainda que parciais as limitações de movimentação – Excluída eventual possibilidade de melhora do quadro clínico - Implícito no julgado que a pensão seria vitalícia, por conta da ausência de perspectiva de melhora no quadro limitativo da autora - Não há espaço para limitação temporal da pensão, excetuado o óbito da parte – Ausentes elementos que efetivamente imponham a necessidade da condenação no pagamento da pensão vincenda de uma só vez - Custeio dos danos materiais pelos réus inafastável - Sistemática de cálculo dos juros moratórios extraída de relação contratual entre as partes (artigo 405/CC) - Contagem de juros a partir da citação - Decisão mantida – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1009884-26.2020.8.26.0005](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 01/07/24).

“INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Questão incontroversa. Ausência de irresignação recursal da companhia aérea. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Majoração. Admissibilidade. Indenização majorada para R\$ 10.000,00 para cada uma das autoras (R\$ 20.000,00 no total), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da ré e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1010840-84.2023.8.26.0248](#), Rel. Jairo Brazil, j. 16/07/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Contratação não reconhecida pelo autor – Existência e

validade do consentimento da vítima não demonstradas pelo banco – Divergência entre os números e a data do contrato impugnado e aquele constante do instrumento contratual apresentado pelo réu – Endereço IP constante na assinatura que não corresponde à residência do réu – Falha na prestação do serviço – Nulidade do negócio jurídico reconhecida – Descontos indevidos das parcelas do empréstimo dos proventos de aposentadoria do autor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade na instância de origem – Repetição em dobro, referentes aos descontos efetuados, nos termos da modulação dos efeitos prevista no acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido no EARESP 676.608/RS – Juros de mora que devem fluir desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade civil extracontratual – Procedência mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1118424-72.2023.8.26.0100](#), Rel. Correia Lima, j. 25/07/24).

“Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré, consistente no extravio temporário de bagagens. Situação que provocou danos morais. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1139746-51.2023.8.26.0100](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 26/07/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Transporte coletivo. Queda de passageiro nas escadas rolantes do terminal após o desembarque. Improcedência. Inconformismo. Ausente nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor e o serviço prestado pela requerida. Acidente ocorreu depois de concluído o transporte. Afastada a responsabilidade da empresa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1048050-65.2022.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alcides, j. 30/07/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Operação de crédito pessoal não consignado. 4. Taxa de juros remuneratórios de 23,50% ao mês e 1158,94% ao ano. Abusividade, "in casu", configurada. Necessidade de readequação do contrato com aplicação da taxa média de juros de mercado. 3. Restituição simples dos valores cobrados. 4. Danos morais não configurados. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000814-55.2023.8.26.0077](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 11/07/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA Nº 297 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO. CONTRATO SEM A ASSINATURA DA AUTORA. SUPOSTA ASSINATURA DO GENITOR DA AUTORA APENAS. AUTORA À ÉPOCA DA

CELEBAÇÃO DO CONTRATO ERA RELATIVAMENTE CAPAZ, CONTANDO COM 17 ANOS DE IDADE. PORÉM, TRATANDO-SE DE MENOR PÚBERE, NÃO HOUVE SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA NO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. OS MAIORES DE 16 E MENORES DE 18 ANOS SÃO ASSISTIDOS E NÃO REPRESENTADOS PELOS SEUS GENITORES. NA REPRESENTAÇÃO, O REPRESENTANTE EMITE A VONTADE EM NOME DO REPRESENTADO, PORÉM, NA ASSISTÊNCIA, O MENOR PÚBERE COMPARECE AO ATO E MANIFESTA VONTADE, AUTORIZADO PELO ASSISTENTE. ARTIGO 1.634, VII, DO CÓDIGO CIVIL. AUTORA DESCONHECIA O EMPRÉSTIMO E NÃO RECEBEU O VALOR CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO C.STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DE RIGOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E "QUANTUM" FIXADO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INCABÍVEL POIS O VALOR NÃO FOI CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001700-03.2023.8.26.0094](#), Rel. Júlio César Franco, j. 11/07/24).

“APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA 22 HORAS ALÉM DO INICIALMENTE PREVISTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO, NÃO SE TRATANDO DE DANO "IN RE IPSA" (ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002219-20.2024.8.26.0004](#), Rel. Júlio César Franco, j. 11/07/24).

“Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Contrato de compra e venda com previsão em anexo a respeito da retribuição pelo uso de instalação industrial negociada no prazo de até três anos, para a regularização do imóvel para a transferência pela apelada. Previsão contratual cuja única condição é o prazo de até três anos. Impossibilidade de discussão acerca da obrigação dentro do prazo contratual estipulado. Impossibilidade de compensação. Dívida não reconhecida, judicial ou extrajudicialmente, demandando, portanto, discussão em ação autônoma. Ausência de comprovação de má-fé, que não se presume. Redução proporcional da dívida que não encontra previsão legal ou contratual. Embargos à execução improcedentes. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1020228-59.2022.8.26.0114](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 11/07/24).

“DEMANDA ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. 2. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 3. INVOCAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGROU A EMPRESA RÉ PROVAR A EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL POR PARTE DA AUTORA (C.P.C., ART 373, II). NÃO ACOLHIMENTO. 4. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA JÁ RECONHECIDA ANTERIORMENTE. MATÉRIA QUE ESTÁ COBERTA PELA PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA DECOTADA, PARA EXCLUIR O VALOR CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. 5. JUROS MORATÓRIOS. ENCARGO QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. 6. RECÁLCULO DA DÍVIDA DETERMINADO. 7. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS

DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, MAS EM MENOR EXTENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1045792-27.2018.8.26.0002](#), Rel. Campos Mello, j. 11/07/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO BANCO RÉU QUANTO À EXIGÊNCIA DO CRÉDITO ORIUNDO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA E RURAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO E DETERMINA O LEVANTAMENTO DAS HIPOTECAS. PRAZOS PRESCRICIONAIS DE ACORDO COM O ART. 70 DA LUG E ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS MANTIDA. CANCELAMENTO DAS HIPOTECAS QUE SE MOSTRA DE RIGOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUE PROVOCA O MESMO DESTINO EM RELAÇÃO À HIPOTECA, QUE LHE É ACESSÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INC. I, DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER A HIPOTECA PELO PRAZO DE PEREMPÇÃO DE 30 ANOS, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CREDITÓRIA. SUCUMBÊNCIA REFORMADA. AUTORES QUE SE CONSAGRARAM VENCEDORES. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.” (Apelação Cível nº [1052328-55.2022.8.26.0506](#), Rel. Júlio César Franco, j. 11/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE PARA OBSTAR A COBRANÇA PELA GUARDA PROVISÓRIA (THC3) DE CONTÊINERES. LIMINAR QUE CHEGOU A SER DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, MAS RESTOU CASSADA APÓS O OFERECIMENTO DA DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA 'THC3' FOI SUSPensa PELA ANTAQ, PARA ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AO FATO GERADOR DA 'THC3' E DISTINÇÃO COM A 'THC2'. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFERE À RÉ A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA 'TCH3' PARA LIBERAÇÃO DOS CONTÊINERES. RISCO DE DANO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DAS MERCADORIAS ARMAZENADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2067166-78.2024.8.26.0000](#), Rel. Júlio César Franco, j. 11/07/24).

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA-CORRENTE EM NOME DE "COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA" JUNTO À "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, OS QUAIS SÃO DEPOSITADOS POR PREFEITURAS E CUSTODIADOS PELA AGRAVADA, QUE, POSTERIORMENTE, OS REPASSA AOS BENEFICIÁRIOS DE TAIS RECURSOS, CONFORME RELATÓRIOS DE MEDIÇÕES E AUTORIZAÇÕES RECEBIDOS – VALOR IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO IX, DO CPC – LEVANTAMENTO DETERMINADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.” (Agravo de Instrumento nº [2116409-88.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 11/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ROTATIVO COM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO RESTRITA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA QUE PODE

SER REALIZADA ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26-A, §2º, DA LEI 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2123058-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Júlio César Franco, j. 11/07/24).

“Agravado de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Inconformismo. Agravado Interno Prejudicado em razão do julgamento imediato do Agravado de Instrumento. Execução de contrato de mútuo. Prazo prescricional 5 anos. Inteligência do artigo 206, §5º, inciso I, do Código de processo Civil. Súmula 150 do STF. RESp 1.604.412/SC. Ausência de atos à persecução possível. Execução permaneceu paralisada por determinação do juízo de agosto de 2.013, até 16/12/2022, por ofício da 57ª Vara do Trabalho ao juízo da execução. Exequente que foi provocada a se manifestar quanto ao seu crédito atualizado para o concurso de credores, indicando ser da ordem de R\$ 795.761,50, conforme ofício de maio de 2.023. Termo de penhora realizado em 9 de outubro de 2010. Até então a execução não havia sido suspensão nenhuma vez. RESp 1.604.412/SC e Recurso Repetitivo nº 1.340.553/RS, Tema 568, "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital), são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente". O tempo decorrido desde a penhora em 2010 para concretizar a satisfação da exequente, não se conta curso de prescrição por estar interrompida. Decisão mantida. Agravado não provido. Prejudicado o Agravado Interno.” (Agravado de Instrumento nº [2140549-89.2024.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 11/07/24).

“Agravado de instrumento. Embargos à execução. Propositura por empresa embargante em face da qual foi postulada, na inicial do processo executivo, a desconsideração da personalidade jurídica. Recorrida que não detém a qualidade de executada, ao menos por ora. Ilegitimidade ativa para propositura de embargos à execução. Artigos 914 e 917, do CPC. Extinção, sem resolução de mérito. Artigos 330, II e 485, VI, também do CPC. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2141876-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 25/07/24).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indefere pedido de reconhecimento de legitimidade passiva *ad causam*. Nome atribuído ao réu. Mero erro material retificado. Dados cadastrais atinentes à empresa Agravante SERRA DO FALCÃO ENERGIA S/A. Ausência de prejuízo. Legitimidade passiva *ad causam* para figurar na ação. Decisão mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2049342-43.2023.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 26/06/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante – Razoabilidade – Ausência de elementos suficientes que justifiquem a concessão da benesse – Autor/gravante que, ademais, ajuizou a demanda em foro diverso de seu domicílio – Existência, outrossim, de outras quatro ações similares, igualmente ajuizadas em foro distinto, também com pedido de danos morais – Peculiaridades que devem ser utilizadas como cautela, de forma a se manter o indeferimento da benesse – Determinação de expedição de ofício aos juízos dos aludidos feitos para que tomem ciência e atentem à semelhança dos pleitos e pretensão da parte, bem como

de ofício ao Numopede - Recurso improvido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2194215-05.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 16/07/24).

“Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Prolator da sentença que tinha em mãos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos nos embargos - Suficiência da prova documental produzida – Prova oral pretendida pela embargada que não serviria para alterar o resultado do julgamento - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença. Execução por quantia certa – "Contrato de Prestação de Serviços Médicos em Pronto Socorro" – Diferenças relativas à não aplicação do índice de reajuste anual previsto em contrato – Relação contratual que se iniciou em março de 2016, havendo perdurado até agosto de 2022, sem que o reajuste previsto em contrato tenha jamais sido pago pela embargante dentro desse interregno de seis anos – Ausência de qualquer registro documental de insurgência, por parte da embargada, contra a ausência de reajuste do preço, até o momento de sua resposta à notificação de rescisão contratual a ela enviada pela embargante, em agosto de 2022 – Demonstrada, por outro lado, a celebração de outros contratos entre as mesmas partes com objetos diversos, posteriormente ao alegado inadimplemento, a reforçar a aparência de concordância, por parte da embargada, quanto à contraprestação pelos serviços prestados - Aplicação da teoria da "supressio", como derivação do princípio da boa-fé objetiva, que rechaça o comportamento contratual contraditório – Pretensão da embargante à cobrança, cumulativa e corrigida, de reajuste contratual não exigido durante todo o período de vigência contratual, que fere a boa-fé objetiva esperada dos contratantes – Sentença de procedência dos embargos mantida – Apelo da embargada desprovido.” (Apelação Cível nº [1001138-83.2023.8.26.0032](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 24/07/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUTORA - PARCIAL PAGAMENTO - PORTABILIDADE DA DÍVIDA - PERÍCIA CONTÁBIL - APURAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIMITIVA - COBRANÇA A MAIS PARA A QUITAÇÃO - LAUDO CONTÁBIL - HIGIDEZ - AUTORA - DIREITO À DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA. APELO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006399-16.2020.8.26.0038](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/07/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTOR - PRETENSÃO - QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - NEGOCIAÇÕES COM GERENTE DA CONTA CORRENTE - ENVIO DE BOLETO POR MENSAGEM ELETRÔNICA DA PREPOSTA - INTERCEPTAÇÃO POR FRAUDADORES - AUTOR - UTILIZAÇÃO DE CANAL OFICIAL - NÃO CONFERÊNCIA DO DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - IRRELEVÂNCIA NO CASO ESPECÍFICO - RÉU - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AFASTAMENTO -SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - ENUNCIADO 12 DA TURMA ESPECIAL DA SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DANO MATERIAL - AUTOR - DIREITO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL - PRESERVAÇÃO DO ESTADO PATRIMONIAL. DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, DA IMAGEM OU EXCESSO DE PERDA DE TEMPO ÚTIL - CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030529-97.2023.8.26.0577](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/07/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Exequente que pugnou pela constrição sobre outros bens do devedor. Acórdão desta Câmara proferido em sede de agravo de instrumento que reconheceu que a penhora deve ocorrer preferencialmente sobre bem dado em garantia. Agrava terceiro interessado, proprietário do bem imóvel dado em garantia, com a sua expressa concordância. Alega o agravante que o exequente renunciou a garantia dada. Inocorrência de renúncia. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se presumindo pelo pedido de constrição de bem diverso. Execução que se dá no interesse do credor. Decisão do juízo de origem mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2251786-65.2023.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 24/07/24).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS** – Empresa requerida contratada pelo autor para intermediar o agenciamento de consórcios com administradora alheia ao processo – Ausência de falha na prestação dos serviços – Alegação de vício de vontade – Inocorrência – Subscrição da proposta de participação em grupo de consórcio, na qual consta, expressamente, que a contemplação se dará por sorteio ou oferta de lances – Sentença de improcedência mantida – Inteligência do art. 252, do RITJSP – Majorada a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003229-49.2022.8.26.0108](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14/08/24).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA** - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da contestação - Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC - Preliminar em contrarrazões da autora não acolhida". "**PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA** – I- Corré, agente de cargas, que firmou com a seguradora da autora contrato de prestação de serviço de agenciamento de cargas – Foro eleito de "Lake County, Illinois, EUA" – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da seguradora por ocasião do pagamento da indenização securitária – Alegação de incompetência da Justiça Brasileira para julgar a demanda afastada - II- Reconhecido que a sub-rogação, como no caso dos autos, transmite apenas a titularidade do direito material, de modo que a cláusula de eleição de foro é aplicável apenas às partes contratantes, não se estendendo à seguradora sub-rogada, que não participou do ajuste - Aplicação do REsp nº 1.962.113/RJ – Precedentes deste E. Tribunal - Sabido que, embora lícita e válida a pactuação de foro estrangeiro, não se admite a exclusão absoluta da jurisdição brasileira nas causas em que a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil – Precedente do C. STJ – Preliminar suscitada pela corré DSV afastada" "**PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA** - I- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção das demais provas - Ausência de cerceamento de defesa - Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC - Preliminar suscitada pela corré Latam afastada." "**PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE** – I- Corré Latam que figura no polo passivo da lide principal, bem como no polo passivo da denúncia à lide – II- Reconhecido que embora não tenha havido despacho determinando a intimação da denunciada para se manifestar quanto à denúncia da lide, restou incontestado que a denunciada teve

oportunidade de se manifestar nos autos, mormente porque também figurava nos autos como corré – Preliminar suscitada pela corré Latam afastada". "SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DESTRUIÇÃO DE CARGA - CONVENÇÃO DE MONTREAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – TAXA SELIC - I- Sentença de procedência – Apelo das corrés – II- Seguradora que tem direito ao ressarcimento de valores em decorrência da sub-rogação nos direitos do seu segurado, pela indenização por prejuízos advindos de danos eventualmente causados, nos casos em que houver falha na prestação de serviços - Inteligência do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF – Incontroverso o dano causado à seguradora – Incontroversos, ademais, a celebração de contrato de seguro, bem como o pagamento de indenização - Responsabilidade das rés bem elucidada nos autos, ante o extenso conjunto probatório juntado – III- Nos termos do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais – Precedente do STJ – IV- Limitação do valor da indenização àquele estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Montreal, uma vez que não houve declaração de valor da mercadoria – Indenização que deve corresponder a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma de mercadoria, conforme estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Montreal – Adoção da cotação do Direito Especial de Saque no dia do pagamento da indenização do seguro – Apuração em liquidação de sentença – Ficam, por conseguinte, acolhidas, neste aspecto, os apelos das corrés – V - Inaplicabilidade da taxa Selic, que é composta de juros mais correção - A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a do art. 161, §1º, do CTN, ou seja, 1% ao mês – Condenação à indenização por danos materiais, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios legais de 1% ao mês a contar da citação - Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Fica desacolhido, portanto, o apelo da DSV – VI - Ônus sucumbenciais carreados às rés, ante à sucumbência preponderante destas - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais fixados na sentença em razão da denunciação da lide, com fundamento na tese do Tema nº 1.059 fixada pelo STJ - Apelos das rés parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1031606-20.2023.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 08/08/24).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Transporte de carga. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminares deduzidas em contrarrazões. Rejeição. Prescrição anual prevista no § único do art. 8º, da Lei 10.209/2001. Inaplicabilidade. Dispositivo incluído pela Lei 14.229/2021 com vigência em 21.10.2021. Efeitos que não retroagem para atingir situação anterior à sua vigência. Fatos ocorridos em 2019, quando o prazo prescricional era decenal. Ilegitimidade de parte. Legitimidade ad causam que é aferida in status assertionis, ou seja, com base nas afirmações da peça vestibular. Réu que figura como embarcador para os fins da Lei 10.209/2001. Responsabilidade pelo pagamento do pedágio. Mérito. Controvérsia sobre responsabilidade solidária entre o tomador (embarcador) e a transportadora. Réu que demonstrou o repasse no pagamento dos pedágios em favor da transportadora. Relação jurídica que não afeta o direito do motorista autônomo. Réu que deve responder de forma antecipada pelo valor do pedágio ao transportador autônomo. Autor que juntou relatório discriminado sobre as praças de pedágio e respectivos valores. Prova suficiente para condenação do réu. Indenização devida por força do art. 8º da Lei nº 10.209/2001. Precedentes. Cálculo a ser realizada sobre o valor do frete, em liquidação de sentença. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007241-51.2022.8.26.0482](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 08/08/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos morais. Falta de prestação de serviços adequada. Alimentação "kosher" previamente contratada e não oferecida durante a viagem. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada. Danos morais configurados. Possibilidade de minoração. Sentença de parcial procedência alterada apenas para minorar o montante fixado a título de danos morais. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1145262-52.2023.8.26.0100](#), Rel. Pedro Kodama, j. 22/07/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS – SENTENÇA DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO, RECONHECENDO A REVELIA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Decisão mantida – Aplicação do Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004557-14.2014.8.26.0037](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 07/08/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Transporte aéreo internacional – Pretensão de que a companhia aérea seja compelida a transportar cão, na cabine de passageiros, juntamente com a autora, para suporte emocional – Autora que sofre de episódio depressivo grave e transtorno de ansiedade generalizada com crises de pânico, bem como de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – Fato não impugnado da mudança definitiva da tutora para o exterior – Animal de médio porte, da raça buldogue inglês – Risco de saúde ao animal ao acondicioná-lo no porão por se tratar de raça braquicefálica – Cabimento do transporte, desde que acomodado em caixa, cabendo à autora assegurar sua alimentação e higienização e, ainda, tomar as cautelas necessárias para que os demais ocupantes do voo não sejam incomodados, utilizando-se de passagem aérea extra – Tutela de urgência postulada que deve ser parcialmente deferida, sob pena de multa fixada em R\$10.000,00 por recusa – Decisão reformada – Recurso provido em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2188482-58.2024.8.26.0000](#), Rel. Silvana Malandrino Mollo, j. 07/08/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Indenização – Danos morais – Acidente dentro de condomínio residencial que causou descolamento da retina na autora ao bater o rosto em caixa de ar-condicionado – Responsabilidade do requerido pelas instalações na área comum - Danos morais configurados – Arbitramento em R\$ 26.400,00 – Redução – Cabimento – Fixação em R\$ 10.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013072-80.2023.8.26.0309](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 05/07/24).

“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO PELO CONDOMÍNIO. Condomínio agravante que suspendeu o fornecimento de água na unidade condominial da autora. Inadmissibilidade da medida. Serviço público essencial cuja interrupção só pode ocorrer em situações excepcionais, observado o disposto no artigo 06º, parágrafo 03º, inciso II, da Lei nº 8.987/95. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2161955-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 10/07/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Impedimento dos condôminos de adentrarem ao edifício, por conduta antissocial. Descabimento. Existência de medidas ordinárias para a punição. Abuso de direito configurado (Cód. Civil, art. 187). Danos morais evidenciados. Montante que se revela adequado à situação dos autos. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006813-60.2017.8.26.0477](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 19/07/24).

“SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Descredenciamento do autor da plataforma digital de motoristas Uber. Relatos de dois passageiros acerca de direção perigosa (em alta velocidade), além de recusa inicial a transportar cão de serviço de passageira. Relatos feitos por diferentes pessoas, todas passageiras do autor, de forma a conferir-lhes credibilidade suficiente. Inverossímil que a ré descredenciasse o autor arbitrariamente, sem que houvesse qualquer violação por parte do autor, eis que por meio dele ela obtém seus lucros, ante a realização de viagens. Violação dos termos de uso da plataforma comprovada. Possibilidade de bloqueio do acesso do autor. Descredenciamento realizado 15 dias após a reclamação que não configura perdão tácito. Mera faculdade de rescisão imediata do contrato diante da violação. Precedente desta E. Câmara. Ausência de ato ilícito. Indenizações indevidas. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1051165-63.2023.8.26.0002](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 24/07/24).

“Apelação – Ação de indenização por perdas e danos – Contrato de corretagem de seguros – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de falha na prestação do serviço – Não ocorrência – A prova dos autos revela que, diversamente do quanto alegado, a corretora não induziu a apelante em erro – Requisitos para contratação do seguro foram divulgados no mercado pela corretora de acordo com as orientações recebidas da recorrente, dentre elas, necessidade de revogação da cláusula de exclusão de cobertura para produtos geneticamente modificados - Este fato, aliás, é expressamente reconhecido pela autora em notificação extrajudicial – A proposta comercial foi submetida à análise da recorrente, juntamente com as condições gerais do contrato de seguro – Contratação autorizada pela recorrente – Alerta para que as exclusões fossem verificadas antes de fechar o negócio - Vício na prestação do serviço de corretagem afastado – Impossibilidade de transferência à corretora dos riscos da atividade desempenhada pela recorrente – Apelante que colocou o produto no mercado antes da contratação do seguro – Potencialidade de lesão já existente quando da contratação dos serviços da ré – Existência de outro tipo de contrato que poderia ser admitido, com feito retroativo, mas que não se concretizou porque a autora não enviou os esclarecimentos pretendidos, não obstante insistência da ré -Indenização indevida – Pedido improcedente – Honorários de Sucumbência – A fixação dos honorários, na peculiaridade, em exame implicaria condenação desproporcional e desarrazoada– Feito que embora envolva valores milionários, não contém complexidade fática que justifique honorários de R\$8.000.000,00 - Matéria de fato incontroversa, que dispensou produção de prova oral e pericial - Situação dos autos que, a despeito do tema n. 1.076, autoriza a fixação por apreciação equitativa, à semelhança do quanto decidido pelo plenário do STF nos embargos de declaração da ação constitucional originária n. 2988 – Honorários arbitrados em R\$ 300.000,00, em apreciação equitativa – Sentença parcialmente modificada – Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000576-38.2021.8.26.0002](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 23/07/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO DE CRUZEIRO. INTERRUÇÃO DA VIAGEM EM RAZÃO DO NÚMERO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19). RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A EMPRESA A DEVOLVER O VALOR PAGO, MAS AFASTOU A PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUSCAM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS. AGLOMERAÇÃO QUE ERA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO NÚMERO DE PESSOAS NO INTERIOR DO NAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR CONDUTA DIVERSA. EMBARQUE EFETIVADO EM 26/12/2021. RESPONSABILIDADE TAMBÉM DOS AUTORES E DE TODOS QUE ESTAVAM EMBARCADOS A SEGUIR AS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. TESTADOS ANTES DO EMBARQUE E DEPOIS DO DESEMBARQUE. CONTAMINAÇÃO CONFIRMADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CANCELAMENTO DA VIAGEM COM PROPOSTA DA EMPRESA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES OU FORNECIMENTO DE "VOUCHER". RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1056307-79.2022.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 23/07/24).

“APELAÇÃO. Cobrança de taxas condominiais julgada parcialmente procedente. Irresignação do autor quanto ao reconhecimento da suppressio relativa à concessão de descontos. Juntada de

boletos e extratos de cobrança em apelação. Inadmissibilidade. Documentos que não podem ser tidos como novos, não impugnam fatos alegados imediatamente antes de sua juntada e não se tornaram acessíveis somente após a prolação da sentença. Afirmção de que as cobranças foram feitas sem descontos que não pode ser reputada incontroversa. Suppressio de fato configurada. Inexistência de óbice ao seu reconhecimento na cobrança de taxas condominiais. Precedentes. Ausência de cobrança das alegadas diferenças de valores por dois anos que gerou a legítima expectativa de que o pagamento parcial seria admitido. Pretensão de cobrança retroativa que não pode ser acatada. Alegação de invalidade da transação celebrada pela síndica. Ausência de prova de que sua atuação extrapolou seus poderes. Acordo que efetivamente concede quitação às parcelas indigitadas. Recusa à compensação do cheque que não afasta sua ineficácia. Hipótese que representa apenas mora do credor. Parcelas de julho e agosto de 2018 que de fato não foram incluídas no acordo e devem ser incluídas na cobrança, observado o desconto decorrente da suppressio. Correção monetária que deve ser realizada de acordo com a Tabela Prática do TJ-SP. Previsão da adoção do IGP-M não demonstrada. Percentual de sucumbência mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1101265-24.2020.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 23/07/24).

“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE PREÇO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC, sendo imprescindível a instauração da fase probatória. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravamento de Instrumento nº [2031271-56.2024.8.26.0000](#), Rel. Alfredo Attié, j. 23/07/24).

“Agravamento de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que deferiu o pedido de tutela. Sustenta a parte agravante em suas razões recursais que a tutela foi deferida de forma equivocada e menciona que estão devidamente comprovados todos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo pretendido. Enfatiza que a decisão distorcerá a verdade dos fatos e incorrerá a agravada certo enriquecimento ilícito, sendo algo que o ordenamento jurídico não admite. Não acolhimento. matéria aqui discutida resta sedimentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Decisão proferida na Ação Civil Pública fez com que se determinasse a suspensão do andamento de todos os processos em que figura como parte a agravante em relação aos imóveis localizados no loteamento Parque Rodrigo Barreto, razão do decidido às fls. 182/183. A suspensão do processo resta justificada em razão da agravante promover inúmeras ocupações de extensa área urbana localizada nos Municípios de Arujá e Guarulhos, celebrando inúmeros contratos de compra e venda e locações de lotes de terrenos de forma desproporcional, o que chamou a atenção das autoridades constituídas, em especial, o Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo ajuizadas várias ações civis públicas, a fim de se evitar inúmeros danos ambientais. A agravante, mesmo diante de decisões judiciais em que lhe proibia a comercialização de lotes, continua com tal prática, fato que vem causando prejuízos aos adquirentes e que estão buscando o seu direito de propriedade na esfera judicial. Em que pese toda a situação, tem-se que o Poder Judiciário vem cumprindo a sua função jurisdicional, respeitando todos os princípios da ampla defesa e do contraditório, em busca da verdade real dos fatos. O i. Juízo a quo agiu com a devida cautela ao suspender o curso do processo, a fim de se evitar maiores prejuízos a outros ocupantes de lotes localizados no loteamento

Parque Rodrigo Barreto, respeitando a natureza de cada demanda, inclusive as ações principais e acessórias, pois versam sobre a posse e propriedade de lotes localizados no loteamento acima descrito. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2036518-18.2024.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 23/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Respeitável decisão que acolheu parcialmente a pretensão e incluiu no polo passivo do cumprimento de sentença o espólio de José Luiz Furtado. A dificuldade na satisfação do crédito, ou mesmo a insuficiência ou ausência de patrimônio não constituem critérios exclusivos e suficientes para, isoladamente, autorizar a desconconsideração da personalidade jurídica, devendo ser comprovado que a personalidade jurídica foi efetivamente utilizada para benefício dos sócios, ou para fraudar credores, o que não foi comprovado. A argumentação inicial foi suficiente para instauração do incidente, porém, carece de comprovação dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil, para o deferimento da desconconsideração da personalidade jurídica. A desconconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, prescinde da demonstração de insolvência, justamente porque o fundamento para desconconsideração é o abuso do direito (artigo 187 Código Civil), o qual contraria a função social, integrada a ordem econômica (artigo 170, Constituição Federal). Assim, é necessária a prova da fraude a descortinar a personalidade jurídica, cujo viés objetivo é o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2126852-98.2024.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 23/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso em face de decisão que indeferiu a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens whatsapp. Possibilidade de citação por meio eletrônico, nos termos do art. 246 do CPC, conforme regulamento do conselho nacional de justiça, que recentemente editou a resolução nº 455 de 27/04/2022. No entanto, não há notícia de que a parte agravada tenha em algum momento indicado seu endereço eletrônico para que constasse no banco de dados do Poder Judiciário, a título de Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do que prevê a Resolução nº 455 de 27/04/2022 do Conselho Nacional de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2175495-87.2024.8.26.0000](#), Rel. Alfredo Attié, j. 23/07/24).

“APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual por vício redibitório com pedido de compensação por dano moral e indenização por dano material. Revenda de veículo usado com sinistro. Laudo de vistoria cautelar que aprovou o veículo. Sentença de procedência. RECURSOS manejados pelos corréus e adesivamente pela autora, visando à majoração do "quantum" indenizatório do dano moral. EXAME: Preliminar de cerceamento de defesa. Produção de prova oral que se mostrava desnecessária. Esclarecimento que dependia de prova técnica. Juiz que tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco corréu afastada. Relação jurídico-obrigacional existente entre a parte autora e a instituição financeira corré. Mérito: Compra de veículo usado com vício oculto. Laudo pericial que atestou que o veículo não estava em condições de uso. Eixo traseiro desalinhado. Veículo com histórico de sinistro. Laudo de vistoria técnica prévia à aquisição que foi providenciado pela loja ré, no qual constou a aprovação do veículo. Induzimento do consumidor a erro. Violação do direito de informação. Irrelevância da ausência de realização de vistoria particular por conta da adquirente, neste caso. Consumidor que acreditou na boa-fé da alienante. Impossibilidade de transferência do risco do negócio ao consumidor. Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Venda conforme o estado que exige informação precisa acerca do estado do bem. Alternativas preconizadas pelo art. 18, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Contratos de financiamento e de compra e venda do automóvel que são coligados, de modo que a rescisão de um importa necessariamente na do outro. Responsabilização do banco pela devolução das parcelas do financiamento. Dano moral. Caracterização reconhecida. Teoria do desvio produtivo. "Quantum" indenizatório adequadamente fixado em R\$ 3.000,00.. Impossibilidade de responsabilização do banco, todavia, pelo prejuízo imaterial para o qual não contribuiu, de modo que a indenização a esse título caberá somente à vendedora, assim como constou da sentença. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS." (Apelação Cível nº [1008609-38.2021.8.26.0577](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 23/07/24).

"APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Previdência privada. Contrato de Fundo Garantidor de Benefício – FGB. Revisão com fundamento em onerosidade excessiva provocado por condições econômicas envolvendo queda da taxa de juros, aumento da expectativa de vida e imposições regulatórias do ramo de atuação. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade do meio de prova pretendido, pois a perícia atuarial tem como pressuposto a demonstração da ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis. Mérito. Revisão contratual pautada em alterações do cenário socioeconômico (queda da taxa de juros, alta do IGP-M, aumento da expectativa de vida e exigência de aporte financeiro de órgão regulador). Rejeição. Eventos que integram o risco da atividade e não se caracterizam como imprevisíveis a justificar a revisão pautada em onerosidade excessiva. Posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1022739-71.2022.8.26.0068](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 23/07/24).

"APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA de valores decorrentes de acordo celebrado por advogado desprovido de procuração, e indevidamente retidos após a declaração da invalidade do acordo pelo juízo competente. Pretensão de recebimento de volta da quantia paga a título de honorários sucumbenciais. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelo da autora. Acordo celebrado por mandatário cuja procuração havia sido revogada, e que substabeleceu aos corréus. Desconhecimento da parte patrocinada e ausência ratificação posterior ao ato praticado. Retenção de valores pelos patronos, ora requeridos, embora declarada ineficaz a transação pelo D. Juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da Asserção. Condições da ação aferidas à luz da petição inicial. Mérito: Celebração de acordo sem poderes conferidos pela parte representada. Acordo declarado ineficaz, nos termos do art. 662 do Código Civil. Dever dos patronos de restituir os valores recebidos. Verba sucumbencial devida pela atuação dos advogados em outra demanda que deverá ser apurada de forma proporcional pela via própria de arbitramento, diante da cessação do mandato conferido aos réus um ano antes da prolação da sentença. Em que pese o direito dos réus de receber a verba sucumbencial proporcionalmente ao trabalho desenvolvido, e o disposto no artigo 24§4º da Lei 8906/94, no caso dos autos, como não houve atuação até a sentença, os honorários advocatícios nela fixados não podem ser inteiramente atribuídos ao advogado, e sim devem ser apurados por via autônoma mediante arbitramento, em razão da atuação temporária e anterior à sentença, ex vi do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil c/c art. 682, I do Código Civil Responsabilidade da advogada corré pela celebração de acordo sem que seu antecessor tivesse poderes para substabelecer-lhe e sem ter conhecimento da vontade inequívoca da cliente. Dano moral não configurado contudo, ante a ausência de prejuízo à imagem

da pessoa jurídica autora. Sentença reformada em parte. Redistribuição da verba sucumbencial. Multa por litigância de má-fé afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1039818- 98.2021.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 23/07/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO PRÓVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. Determinação de bloqueio judicial de quantias existentes em nome dos agravantes que foi exarada nos autos principais – ação de nunciação de obra nova -, o que impede o conhecimento da matéria nessa via eleita. V. Acórdão proferido por esta C. 28ª Câmara de Direito Privado que anulou a r. sentença que fundamenta o presente incidente. Desconstituição do título executivo formado provisoriamente que impõe a extinção da fase executiva, ressaltando-se que eventuais quantias bloqueadas nos autos do cumprimento de sentença deverão permanecer em depósito judicial para futura deliberação, providência que se justifica ao se considerar que a demanda foi ajuizada no ano de 2015 e os agravados permanecem, até os dias atuais, privados da utilização da sua moradia, a qual, pelo que se tem dos autos, precisará ser demolida e reconstruída. Recurso provido, na parte conhecida, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2059072-44.2024.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 18/06/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação da agravante de que a perícia é desnecessária – Não acolhimento - Faculdade atribuída ao julgador para a formação do seu convencimento, observando-se, sempre, racional e motivadamente, a pertinência objetiva – Inteligência do art. 370 do CPC – Decisão mantida. - Determinação de realização de perícia grafotécnica – Caso em que a ré impugnou a autenticidade do documento juntado pela autora – Regra geral que impõe o adiantamento dos honorários periciais por aquele que requereu a perícia (art. 95, caput, do CPC) – Hipótese de exceção à regra geral – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2334465-25.2023.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 25/06/24).

“CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL/HOTELEIRA. *TIME SHARING*. Partes que celebraram, no mesmo ato, contratos coligados, de adesão, visando a permitir a hospedagem em hotéis conveniados à empresa RCI e, com isso, angariar pontos para usufruir a infraestrutura hoteleira da *Beach Park*, em sistema de tempo compartilhado (*time sharing*). Problemática regida pelo CDC. Falta de clareza, entre outras coisas, quanto aos custos fixos e variáveis envolvidos, às balizas de utilização e à condicionante da disponibilidade de vagas. *Marketing* agressivo a tomar o consumidor durante suas férias, constrangido a aderir a negócio com cláusulas limitativas de difícil compreensão, expressivas e cumuladas multas inclusive, não esclarecidas a contento, previamente, quando firmado o ajuste. Conduta predatória, contrária à boa-fé objetiva (vetor do mínimo ético exigível), a aproveitar-se o agente empreendedor do entusiasmo e da distração natural das pessoas em momento de descanso/lazer, lúdica prática abusiva atípica, similar ao modelo inscrito no art. 39, IV, do CDC. Abuso evidente, a afrontar a impositiva transparência, objetivo da política nacional das relações de consumo inscrita na Lei nº

8.078/90. Dicção dos arts. 4º, *caput*, c.c. 6º, III, c.c. 46 do CDC. Termo de verificação assinado. Irrelevância. Elemento meramente formal não cancelado sob o crivo do contraditório. Encargos que não obrigam os consumidores. Precedentes específicos desta Corte. Recurso desprovido. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL/HOTELEIRA. *TIME SHARING*. Apelante que entende indevida a devolução de qualquer valor. Tese que não se sustenta. Desfazimento do ajuste autorizado a partir da amplitude do interesse perseguido pelos consumidores, que admitem sua culpa pela rescisão. Hipótese em que nunca se pretendeu a devolução integral, incontroversa a utilização dos serviços durante certo tempo. Sentença que avançou onde não devia. Julgamento *ultra petita*. Ocorrência. Afronta ao primado da adstrição/congruência. Arts. 141 c.c. 492 do CPC. Vício sanável com a eliminação da parte que constitui o excesso do julgado. Pretensão alternativa acolhida, com retenção de 20% de tudo o que se pagou, além do desconto da "tarifa-balcão" nos períodos de hospedagem. Impositiva observância dos reflexos *ex tunc* da resolução e dos princípios que vedam tanto o enriquecimento sem causa quanto o *venire contra factum proprium*. Sucumbência mantida. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1007663-34.2023.8.26.0565](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 25/06/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que extinguiu a execução fundada na falta de liquidez do título exequendo e por não ter sido promovida a substituição processual da empresa exequente. Insurgência da parte executada quanto a não apreciação do pedido de reconhecimento de nulidade dos atos praticados após a extinção da pessoa jurídica exequente. Empresa que encerrou formalmente as suas atividades em 14/06/2016 antes de ser proferida a sentença exequenda. Ausência de substituição processual. Inexistência dos atos processuais praticados a partir do encerramento formal da empresa e consequente perda da capacidade de ser parte. Cabimento da verba honorária em razão da extinção da execução. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0002102-55.2021.8.26.0132](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 01/07/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CURSO ONLINE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA RÉ E DA AUTORA - Apelação da ré: - Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – A ré não comprovou que a autora tinha ciência e concordou com a alteração do contrato de prestação de serviços firmado em maio de 2022, assim, a inclusão de cláusula de renovação automática em outubro de 2022 e a cobrança no cartão de crédito da autora são indevidas – Sentença mantida. - Apelação da autora: – Pedido de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela ré – Acolhimento – A ré deverá restituir em dobro os valores descontados após 30/03/2021 (EResp 1.413.542/RS do E. STJ) – Sentença reformada. - Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R\$ 3.000,00 – Acolhimento – Indenização majorada para R\$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso – Precedente desta Corte – Sentença reformada. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1020082-11.2023.8.26.0008](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 12/07/24).

“Apelação. Direito Processual Civil. Pedido de obrigação de fazer cumulado com danos materiais e morais. Improcedência. Preliminares de nulidade de intimação da r. sentença e de intempestividade deste recurso a impor a interpretação dos artigos 1.003, 224, § 3º, 272, § 5º e 278, todos do CPC. Pretensa nulidade da intimação da r. sentença apelada, sob o argumento de não haver sido endereçada aos dois advogados que representam aos interesses da autora. Porém, de todo o

processado se depreende que apesar de intimada de várias decisões apenas na pessoa de um só de seus patronos, ela desde sempre se pronunciou normalmente perante o MM. Juízo "a quo" e o fez sem qualquer ressalva ou indicação de que por conta disso houvesse colhido algum prejuízo. Intimação da r. sentença, portanto, válida e eficaz. Inteligência do art. 272, § 5º, do CPC. Ademais, a autora afrontou ao disposto no art. 278 do CPC, pois haveria de manifestar sua irrisignação com as intimações apenas na pessoa de um de seus advogados na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos depois de verificado esse vício. Como ignorou esse comando legal, essa sua pretensão, na verdade, se encontra preclusa. Tudo indica que essa sua tardia arguição se deve ao fato de haver apelado da r. sentença após escoado o prazo legal para a prática desse ato. Nulidade de algibeira, que não pode ser acolhida. Por outro lado, a preliminar de intempestividade deste recurso merece acolhimento, porquanto a autora foi validamente intimada da r. sentença no dia 06 de outubro de 2023 (quinta-feira, que foi o primeiro dia útil seguinte ao de sua publicação), teria, então, até o dia 31 de outubro do ano de 2023 para apresentar suas razões recursais, já excluído feriado e/ou dia de suspensão do expediente forense, porém apenas as apresentou no dia 06 de novembro do ano próximo passado. Intempestividade bem configurada. (cfr. artigos 224 § 3º e 1.003, ambos do CPC). Recurso não conhecido." (Apelação Cível nº [1036277-63.2021.8.26.0001](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 12/07/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Compra e venda – Produto não entregue – Plataforma digital do "Mercadopago.com" utilizada para pagamento de produto que não foi entregue – Atuação da apelante como gestora de pagamentos eletrônicos, possibilitando compras online e repassando valores aos vendedores previamente cadastrados em seu sistema – Cadeia de fornecimento de produtos - Responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 14 do CDC, pela repetição do valor cobrado, de forma simples - Indenização moral indevida - Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1029057-92.2023.8.26.0405](#), Rel. Silvia Rocha, j. 18/07/24).

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Suspensão unilateral da ferramenta "perfil da empresa" do Google - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Relação de consumo - Hipossuficiência técnica da autora - Inversão do ônus da prova que se impõe - Ausência de comprovação da alegação de violação às diretrizes da plataforma - Suspensão indevida do perfil por 2 (duas) vezes - Dano moral caracterizado - Indenização exigível - Rejeição do pedido de redução do valor da indenização - Apelação desprovida." (Apelação Cível nº [1030409-30.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30/07/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Apelação – Ação monitória – Empréstimo por entidade de previdência privada – Apresentação de embargos monitórios com a tese de que, em decorrência da prisão do réu, o saldo devedor deveria ser liquidado, utilizando-se as reservas de contribuição ou de poupança, o que faria desnecessária a cobrança judicial do débito – Ausência de impugnação específica na manifestação posterior apresentada pela autora, que tem a natureza de réplica – Alegação não controvertida e, portanto,

independente de prova – Ausência de interesse de agir corretamente reconhecido – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004604-71.2017.8.26.0428](#), Rel. Monte Serrat, j. 03/07/24).

“Apelação – Embargos à penhora – Ação de obrigação de fazer cumulada com imposição de multa e indenização de danos morais, em cumprimento de sentença – Pretensão de desconstituição da penhora – A alegação de impenhorabilidade ou incorreção da constrição, no cumprimento de sentença, deve ser apresentada nos próprios autos, nos quais também será decidida pelo juiz, por expressa determinação legal (CPC, arts. 518 e 525, § 11) – Inadequação da oposição de embargos à penhora para a obtenção de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e determinação de sua liberação, em razão da existência de especificação legal da medida processual a ser adotada – Falta de interesse de agir caracterizada – Correta extinção do processo – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004203-70.2023.8.26.0587](#), Rel. Monte Serrat, j. 28/06/24).

“Apelação – Ação indenizatória de danos morais – Prestação de serviços – Pagamento da hospedagem por Pix – Acesso do hóspede ao quarto impedido, em razão de o funcionário que estava na recepção do hotel não ter conseguido contatar outro preposto que poderia confirmar o pagamento – Consumidor que ficou por mais de quatro horas, durante a madrugada e no período de descanso, no hall do estabelecimento, onde dormiu em uma poltrona ou sofá, privado das comodidades e dos serviços pelos quais já havia pago – Falha na prestação do serviço que violou a dignidade do consumidor – Indenização fixada em dois mil reais que não atende às funções compensatória e dissuasória – Majoração para dez mil reais – Honorários advocatícios – Impossibilidade de arbitramento por equidade – Valor da condenação líquido e não irrisório, em decorrência da majoração promovida por esta decisão – Fixação, contudo, que não pode ser realizada no percentual máximo previsto em lei, em razão da ausência de complexidade e da prática de poucos atos processuais – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1012691-22.2021.8.26.0510](#), Rel. Monte Serrat, j. 28/06/24).

“Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais – Cumprimento de sentença – Pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais – Não acolhimento – Apesar da natureza alimentar da verba honorária, se já ocorrida a penhora do crédito titularizado pelo cliente, deve ser indeferida a postulação de que os honorários contratuais sejam reservados e pagos diretamente ao procurador – Em tal hipóteses, a constrição terá atingido bens da parte e não do advogado, uma vez que os honorários ainda não terão sido reservados, tornando indisponíveis os valores depositados nos autos a partir da formalização da penhora – O critério para definição da prevalência da penhora ou do pedido de reserva é o da anterioridade – Penhora no rosto dos autos efetivada muito antes do pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, tendo preferência sobre este – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0011332-79.2023.8.26.0576](#), Rel. Monte Serrat, j. 28/06/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADA DA 'PERDA DE UMA CHANCE' – Não caracterização – Acervo probatório carreado

aos autos que não basta para demonstrar que a perda de vaga obtida após aprovação em concurso público se deu por culpa dos prepostos do réu – Requerente que não se acautelou das medidas necessárias ao recebimento de comunicação enviada pelo ente público nomeante contendo a convocação para manifestação de interesse ao cargo para o qual foi aprovada – Nexo causal não caracterizado – Pleito indenizatório corretamente afastado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1004767-44.2022.8.26.0309](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 26/07/24).

“CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ASSEMBLEAR CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. INCOMPATIBILIDADE COM A DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO CONDOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Não há fundamento para se cogitar da existência de qualquer vício formal na realização da Assembleia que impediu locação por temporada, que simplesmente regulamenta a previsão de destinação exclusivamente residencial já contida na convenção.” (Apelação Cível nº [1113266-70.2022.8.26.0100](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 30/07/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRIANÇA QUE SE ACIDENTA EM BRINQUEDO DESTINADO A RECREAÇÃO INFANTIL EM RESTAURANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FRANQUEADORA – RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AOS AUTORES – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ARBITRAMENTO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. I- Tem legitimidade a empresa franqueadora por acidente ocorrido em estabelecimento de empresa franqueada, de modo que pode concordar ou não com os padrões de segurança existentes em área de recreação, havendo inequívoca responsabilidade da empresa franqueadora em relação a eventuais danos decorrentes das características das instalações de suas franquias, cujas especificações sabidamente passaram por seu crivo de aprovação; II- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que a requerida deve responder pelos danos causados aos clientes, independentemente de aferição de culpa; III- O defeito na prestação do serviço constitui-se em elemento gerador da responsabilidade civil objetiva do prestador, sendo impossível afastar-se a responsabilização da ré, resultando daí o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelos autores; IV- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Considerando-se que os valores arbitrados a título de danos morais (R\$ 30.000,00 ao menor e R\$ 15.000,00 à genitora) em primeira instância atendeu a todos estes parâmetros, merece prestígio, pelo que mantidos.” (Apelação Cível nº [1063057-73.2017.8.26.0100](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 30/07/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. Autores que pretendem a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança vexatória realizada em grupo de whatsapp. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Danos morais. Ocorrência. Prova documentada que demonstra ter o réu realizado cobrança vexatória de taxa condominial em grupo de vizinhança local, em contexto completamente alheio às suas finalidades. Indevida exposição dos autores para integrantes do grupo que sequer possuíam relação com o loteamento em questão. Requerido que evidentemente possuía outros meios menos gravosos e razoáveis para realizar a cobrança dos valores que entendia devidos. Constrangimento e prejuízo à imagem dos autores no ambiente de convívio social e residencial que geraram danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório fixado em quantia que se mostra adequada ao caso, suficiente a reparar os prejuízos experimentados. Parcial procedência da ação. Sentença alterada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004116-51.2022.8.26.0587](#), Rel. Mary Grün, j. 19/07/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial – Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 ou 1000/2021 – Sentença reformada – Ação desacolhida – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1040491-26.2023.8.26.0002](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 23/07/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO.** Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia recursal, suscitadas pela demandada, rejeitadas. Mérito. Quebra do sistema de transmissão de câmbio automática do veículo modelo "Renegade". Dano decorrente de falha no funcionamento da peça chamada "trocador de calor". Defeito de fabricação que se tornou fato público e notório em nível nacional e que é objeto de apuração em inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Prova pericial não requerida para se apurar a efetiva causa do problema, ônus que cabia exclusivamente à fabricante demandada, por se tratar de negócio jurídico nitidamente de consumo (art. 6º, VIII, do CDC). Defeito por mau uso ou falta de manutenção mecânica adequada não comprovado. Responsabilidade objetiva da fabricante pelos prejuízos causados à consumidora. Dicção dos arts. 14 e 18 do CDC. Irrelevância de o defeito ter se apresentado depois de expirado o prazo de garantia contratual. Por se tratar de vício oculto devidamente comprovado e caracterizado, o CDC adotou o critério da vida útil do bem durável, e não o prazo da garantia estipulado pelo fornecedor. Veículo de alto padrão e alto custo que faz o consumidor confiar na eficiência, segurança, qualidade e durabilidade dos veículos produzidos sob a renomada marca "JEEP". Precedentes do C. STJ e deste C. TJSP. Ademais, a ré autorizou um primeiro reparo pelo mesmo defeito a título de garantia contratual, não obstante o prazo estar

exaurido. Reincidência do mesmo defeito depois do automóvel ter rodado apenas 20.000 quilômetros. Diante da recusa injusta em realizar o segundo reparo, o serviço que teve de ser executado em oficina mecânica de confiança da autora. Indenização por danos materiais devida. Danos morais. Caracterização. Negligência da fabricante do veículo que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Falha no sistema de transmissão do câmbio que ocorreu quando o veículo trafegava por rodovia estadual de fluxo intenso, pela faixa da esquerda, colocando em risco a segurança e a vida da demandante. Além disso, deve incidir no caso concreto a "Teoria do Desvio Produtivo". Precedentes do C. STJ e deste TJSP. Indenização fixada em R\$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Ônus da sucumbência que deve ser suportado integralmente pela ré. Precedente do C. STJ no sentido de que o enunciado da Súmula nº 326 manteve sua aplicabilidade mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015. Sentença reformada em parte. **RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DA AUTORA ACOLHIDO.**" (Apelação Cível nº [1046390-29.2023.8.26.0576](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 15/07/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO EM SOFÁ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DEFEITO NO SOFÁ DEVIDAMENTE CONSTATADO NOS AUTOS. PERCALÇO SOFRIDO PELA AUTORA NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA QUE EM MUITO REFOGE DO MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MUITO BEM RECONHECIDOS PELA R. SENTENÇA. VALOR ARBITRADO (R\$ 1.200,00) QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO, IMPONDO-SE A SUA MAJORAÇÃO PARA A QUANTIA DE R\$ 5.000,00, A QUAL MELHOR SE COADUNA COM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DA AUTORA DE REDUÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA A RETIRADA DO PRODUTO DA RESIDÊNCIA DA RÉ. PARCIAL ACOLHIMENTO. O prazo fixado (30 dias do trânsito em julgado) deve ser reduzido, eis que os autos se arrastam há mais de um ano, tratando-se de bem volumoso que atrapalha o dia a dia da autora e a livre utilização do seu espaço (fotos de fls. 06). Contudo, o prazo pretendido pela autora (5 dias) não é suficiente para que a requerida possa preparar a logística necessária para a retirada do bem. Prazo que deve ser fixado em 15 dias corridos, a contar da publicação do presente acórdão, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão, tendo em vista que a parte ré não recorreu da parte da sentença que rescindiu o contrato e determinou a retirada do bem. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelo da autora parcialmente provido e improvido o da empresa ré." (Apelação Cível nº [1001420-93.2023.8.26.0106](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 29/07/24).

"Agravado de instrumento. Execução. Valor atualizado de R\$ 4.492.349,00. Penhora de imóvel no valor de R\$ 22.000.000,00. Posterior indicação de dois outros imóveis no valor total de R\$ 8.029.313,79. Indeferimento da substituição ao fundamento de que, com o deságio no leilão, o valor resultado do praxeamento não satisfaria a dívida. Agravo subsistente. O valor equivalente a sessenta por cento dos dois imóveis indicados à substituição é superior ao valor da dívida. Princípio da menor onerosidade da execução para o devedor disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil que

deve ser aplicado em equilíbrio com o interesse e satisfação do credor, estabelecido no art. 797 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Ainda que eventualmente a excussão de tais bens não viesse a cobrir a integralidade da dívida, o interesse do credor não estaria a descoberto, porquanto remanesceria ainda o imóvel de matrícula n.º 30.446 a responder pela diferença. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2014394-41.2024.8.26.0000](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29/07/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLANO DE SAÚDE PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recusa injustificada de cobertura do plano – Cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato descabida - Restituição em dobro do valor pago – Impossibilidade – Danos morais não configurados – Mero inadimplemento contratual – Honorários sucumbenciais - Fixação por equidade – Cabimento – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1009746-93.2022.8.26.0068](#), Rel. Melo Bueno, j. 29/07/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores segurados. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Termo inicial dos juros moratórios a partir da citação. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1177623-25.2023.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 30/07/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento da conta do TikTok do autor. Contestação genérica, limitando-se a descrever os Termos e Políticas de uso da plataforma, mas sem demonstrar qualquer conduta ilícita praticada pelo autor. Abusividade configurada. Ré que não se desincumbiu do ônus previsto no 373, II do CPC. Restabelecimento da conta de rigor. Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1134029-58.2023.8.26.0100](#), Rel. Walter Exner, j. 18/07/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Recuperação judicial em consolidação substancial deferida, nela incluído produtor rural. Agravo de instrumento de instituição financeira credora, ao argumento de que a Tese 1.145/STJ dos especiais repetitivos, segundo a qual “[a]o produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro”, “in casu”, impede o deferimento da recuperação ao empresário rural, que somente obteve seu registro após o requerimento inicial. Necessário discrimen do caso em julgamento com os acórdãos que deram origem ao enunciado repetitivo 1.145. Registro de produtor rural obtido 21 dias após o ingresso em Juízo do pedido de recuperação. Jurisprudência do próprio STJ que reconhece ter efeitos “ex tunc”, meramente declaratórios de atividade pré-existente, a inscrição em Junta Comercial do empresário rural: REsp 1.811.953, MARCO AURÉLIO BELLIZZE; REsp 1.800.032, RAUL ARAÚJO. Decisão mantida. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2297639-97.2023.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 26/06/24).

“APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. Apelação. Reconhecimento de sociedade empresarial de fato. Ausência de comprovação das alegações pelo autor, que tinha o ônus da prova. Prova documental que não indicou ter sido a ré-reconvinte sócia da empresa. Vínculo trabalhista reconhecido pela Justiça Especializada. Pedido reconvencional. Dano moral. Inocorrência. Exercício regular do direito de ação. Mero dissabor da ré-reconvinte. Verba honorária. Minoração. Inadmissibilidade. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1006685-13.2020.8.26.0161](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 26/06/24).

“Produção antecipada de provas ajuizada por acionista contra companhias e outro acionista, julgada procedente. Cumprimento de sentença para exibição de documentos bancários. Decisão que, após reiteradas ordens para que instituições financeiras terceiras exibissem extratos bancários e outros documentos, deixou de apreciar pedido de reiteração da ordem e de aplicação de multa anteriormente fixada pelo descumprimento, ao mesmo tempo que direcionou a exibição aos agravados, não mais às instituições financeiras. Agravo de instrumento da exequente. “Além de outros previstos neste Código, são deveres (...) de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, IV, do CPC). Inobservância deste dever que implica sua punição “como ato atentatório à dignidade da justiça.” (§ 1º). Doutrina de FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI: “A regra, portanto, alcança (...) [a]queles que, sem sentido lato, são chamados a auxiliar a Justiça no desempenho de seu mister (...)ou na descoberta da verdade (...pessoas de que se requisitam informações ou o cumprimento de determinações judiciais).” Trata-se, como lembram MARINONI e MITIDIERO, do “equivalente em nosso direito ao ‘contempt of court’ dos países em que vigora a ‘common law’”. Desacato à Corte, atentado contra o exercício da jurisdição, no direito pátrio, contemplado entre nós a partir da Lei 10.358/2001, que introduziu a penalidade em tela no CPC.” Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que dá provimento, com a determinação de que as instituições financeiras sejam novamente intimadas a exibir os documentos, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.” (Agravo de Instrumento nº [2072254-97.2024.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 26/06/24).

“Cumprimento de sentença arbitral (capítulo atinente a obrigações de fazer) ajuizado por acionista contra companhias e demais acionistas, para a satisfação de obrigação de extinguir vínculos com diretores. - Als 2051216-29.2024.8.26.0000 e 2051253-56.2024.8.26.0000 - Decisão que rejeitou impugnações. Agravos de instrumento das companhias e de um dos demais acionistas executados. Sentença arbitral parcial. Carga puramente declaratória, pois dirimida incerteza sobre teor, validade e eficácia de deliberações dos conselhos de administração e de administração familiar das companhias agravantes, tomadas em 2019, pelas quais restou determinado o encerramento de todo e qualquer vínculo, direto ou indireto, empregatício ou não, com três diretores. Ainda assim, constitui ela, a sentença, título executivo judicial, pois reconheceu obrigações certas, líquidas e exigíveis de extinguir os vínculos. Inteligência do art. 515, I, do CPC. No STJ, admitindo como títulos executivos judiciais sentenças meramente declaratórias, em interpretação do art. 475-N, I, do Código Buzaid, de idêntica redação, quando fixada a seguinte tese repetitiva: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos." (REsp 1.324.152, LUÍS FELIPE SALOMÃO). Inexistência, por outro lado, de qualquer pronunciamento do Tribunal Arbitral sobre a existência de obrigação de não reconduzir os diretores ao cargo, ou mesmo da proibição de fazê-lo. Vínculo com um dos diretores que foi tardiamente extinto, pois já ajuizado, à época, o cumprimento de sentença arbitral de origem. Quanto aos vínculos com os outros dois diretores, sobreveio nova deliberação dos conselhos pela constituição de novos vínculos com estas pessoas. Rejeição de alegações da agravada quando à existência das deliberações, na medida em lavrada ata dos conclaves. As deliberações, assim, produziram seus efeitos até que sobreveio pronunciamento jurisdicional a respeito. Tais questões, de sua parte, estão abarcadas pela competência de Juízo arbitral, exatamente como se deu com a matéria dirimida pela sentença exequenda: em ambos os casos, existência, teor, validade e eficácia de deliberações dos conselhos de administração e de administração familiar das companhias agravantes. Destas questões, portanto, não se conhece. Assim, houve satisfação de parte das obrigações exequendas e perda de objeto quanto à outra parte, haja vista as novas deliberações sociais, a permitir, "ex nunc", a nova designação dos antigos diretores para os cargos. Multa ("astreintes") por descumprimento da ordem judicial de satisfação das obrigações exequendas. Companhias agravantes que não cumpriram a sentença parcial arbitral voluntária e tempestivamente, seja antes do ajuizamento do cumprimento, seja após serem intimadas para fazê-lo em seu bojo. O vínculo com um diretor foi extinto muito tempo após o decurso do prazo judicial para cumprimento voluntário; os vínculos com os outros dois foram reconstituídos, com lastro em novas deliberações dos conselhos, também muito tempo após o decurso do prazo. Reforma da decisão agravada, para acolher as impugnações ao cumprimento de sentença e extingui-lo por satisfação de parte das obrigações e por perda de objeto da outra parte. Obrigação das agravantes, todavia, de pagar "astreintes" correspondentes ao período de descumprimento da ordem judicial. Agravos de instrumento providos, com determinação acerca das "astreintes". – AI 2097428-11.2024.8.26.0000 – Decisão que majorou multa cominatória diária de R\$ 50.000,00, limitada a R\$ 1.000.000,00, para R\$ 100.000,00, limitada a R\$ 5.000.000,00. Agravo de instrumento das companhias. Com a extinção do cumprimento de sentença por fato anterior à data em que proferida a decisão agravada, deixa ela de existir. Perda superveniente do objeto recursal. Agravo de instrumento julgado prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2051253-56.2024.8.26.0000](#), Agravo de Instrumento nº [2051216-29.2024.8.26.0000](#) e Agravo de Instrumento nº [2097428-11.2024.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 26/06/24).

“COOPERATIVA – Declaratória c/c cominatória – Decisão que determinou o cumprimento da determinação emanada de acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, para integrar a

médica autora na cooperativa ré, sem a necessidade da apresentação de 2 cartas de referência de médicos cooperados há mais de 5 anos – Exigência de improvável possibilidade de ser cumprida, quando a própria cooperativa ré, em seu estatuto, enumera como dever dos sócios a abstenção de emissão de referidas cartas sob pena de expulsão – Exigência manifestamente desarrazoada e em discordância com a decisão anterior deste juízo recursal, de integração da autora na cooperativa, na qual não foi feita qualquer ressalva quanto à apresentação de documentos – Má-fé da ré configurada – Imposição de multa, de ofício, de 2% do valor atualizado da causa e determinação de imediato cumprimento do julgado, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00 – Apelo não provido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2331439-19.2023.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 26/06/24).

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Ação declaratória de existência de contrato verbal c/c reconhecimento de rescisão e indenização material – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Caso dos autos em que o autor atuava na condição de representante sub-contratado - Ausência de vínculo direto com as rés – Rescisão imotivada promovida pela rés que não se verifica – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1010198-89.2022.8.26.0008](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 03/07/24).

“FRANQUIA – Ação de nulidade contratual cumulada com pedido de devolução dos valores pagos - Sentença de procedência do pedido - Inconformismo manifestado pela ré - Decisão que declarou nulo o contrato de franquia e determinou a devolução de quantia - Pretensão de reversão do julgado - Ausência de depósito ou registro da marca quando da assinatura do contrato que, por si só, não enseja sua nulidade - Necessidade de demonstração de prejuízos ao franqueado - Precedentes - Prejuízos não comprovados, sequer havido o início das atividades empresariais - Ação julgada improcedente - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1004050-84.2023.8.26.0248](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 03/07/24).

“Fase de liquidação da sentença proferida em ação de cobrança de dividendos oriundos de quotas de limitada, movida por ex-mulher contra o ex-marido. Quotas de titularidade do réu, mas objeto de partilha em ação de divórcio. Decisão que limitou os exercícios nos quais os dividendos deveriam ser apurados àqueles expressamente mencionados na sentença. Agravado de instrumento da credora. Ex-mulher que, em função da partilha, passou a ter direito à 50% dos dividendos pagos pela sociedade, enquanto o ex-marido mantiver a condição de sócio, ainda que posteriores à sentença. \ Obrigação de trato sucessivo. Inteligência do art. 323 do CPC. Doutrina de DANIELA MONTEIRO GABBAY: o dispositivo, originário do art. 290 do Código Buzaid, foi além deste, não falando mais em prestações periódicas, mas sucessivas, com o que o leque de hipóteses em que aplicado se ampliou. Dividendos são prestações sucessivamente devidas pela sociedade aos sócios, embora nem sempre periódicas. Neste Tribunal, Ap. 994.03.030875-0, ADILSON DE ANDRADE: "Sendo de trato sucessivo as prestações (homogêneas, contínuas, da mesma natureza jurídica, sem modificação unilateral), enquanto durar a obrigação estão elas incluídas na sentença condenatória da ação de cobrança. Vencidas depois da condenação, liquidam-se. Novas, não precisam de nova sentença de condenação. As liquidadas por sentença formam título executivo judicial; executam-se. Após a sentença de liquidação, surgidas outras, novamente liquidam-se e se executam, sem necessidade de outra ação de cobrança com sentença condenatória." Reforma da decisão recorrida. Agravado de instrumento a que se dá provimento.” (Agravado de Instrumento nº [2137967-19.2024.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 03/07/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DAS ATUAIS EMBALAGENS DA RÉ, QUE ALEGA CONSTITUIR IMITAÇÃO DE *TRADE DRESS* E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM NECESSÁRIO RECALL DE PRODUTOS ASSIM IDENTIFICADOS E JÁ DISTRIBUÍDOS, ALÉM DE DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL. HIPÓTESES E REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC NÃO EVIDENCIADOS. DIVERGÊNCIA DE PARECERES TÉCNICOS UNILATERAIS. CONJUNTOS-IMAGEM QUE DEMANDAM ANÁLISE TÉCNICA PARA COTEJO. EXAME PERFUNCTÓRIO, CONTUDO, QUE APONTA PARA EXISTÊNCIA DE MAIS DIFERENÇAS DO QUE SEMELHANÇAS ENTRE AS EMBALAGENS INVESTIGADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2300298-79.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 17/07/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão agravada que declarou a extraconcursalidade do crédito de titularidade de dois dos ora agravados, bem como autorizou a liquidação de ações constritas pelo juízo da execução. Quanto ao tema da concursalidade, para se definir a natureza do crédito, há que se observar a data do fato gerador, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005 e da tese fixada no Tema 1.051 pelo STJ. Crédito detido pelo escritório EMSENHUBER já foi objeto de apreciação em recurso anterior, ocasião em que se reconheceu a natureza extraconcursal com a devida observância da data do fato gerador. Crédito detido pela seguradora SWISS RE, contudo, é concursal. Sinistro ocorrido no ano de 2006. Pedido de recuperação judicial ajuizado somente no ano de 2014. Posterior sub-rogação da seguradora no direito de cobrança em razão do pagamento da indenização não desnatura o crédito, mas tão somente altera a relação obrigacional em seu aspecto subjetivo. Art. 349 do CC. Fato gerador permanece inalterado para efeito de classificação do crédito. Tampouco tem o condão de alterar a natureza do crédito a celebração de transação entre seguradora, recuperandas e credora, uma vez que não houve intenção de extinguir a obrigação, mas tão somente ajustar a forma de pagamento do débito confessado para colocar fim aos litígios existentes entre as partes. Art. 840 do CC. Ademais, o ajuste não poderia modificar a natureza do crédito. Eventual comportamento estratégico não poderia evitar a sujeição à novação empreendida pelo plano de recuperação judicial ou a extinção das execuções individuais. A lei regente, com norte na preservação da empresa, em benefício de todos os envolvidos nos termos do art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, foi estruturada pressupondo a sujeição ao plano de todos os créditos existentes na data do pedido. De todo modo, da leitura da cláusula que fez menção ao crédito da seguradora se infere ausência de modificação da natureza do crédito. Houve tão somente ajuste quanto à forma de pagamento, de maneira diversa da prevista para os demais créditos da mesma classe, cuja aprovação em assembleia homologada judicialmente, sem impugnação no momento oportuno, afasta a possibilidade de irresignação tardia, mas não altera a natureza do crédito. Ausência de culpa das recuperandas pela extinção da garantia, uma vez que a alienação do imóvel objeto de locação cujo contrato deu origem aos recebíveis estava expressamente prevista no plano de recuperação, sujeitando-se, portanto, à condição resolutiva. Arts. 127 e 128 do CC. Por fim, no que diz respeito à autorização para que o credor FELSBERG liquide as ações da Companhia Brasileira de Diques, constritas em seu favor, há recurso anterior que ratificou o entendimento de que o ativo não é essencial à recuperação. Manutenção do entendimento, diante da ausência de risco ao cumprimento do plano. **DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Agravado de Instrumento nº [2100166-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 31/07/24).

“PROCESSO CIVIL – Apelação interposta contra decisão que, diante da tramitação em conjunto de três processos, entendeu por extinguir um deles e sanear os demais na mesma ocasião – Decisão recorrida que é verdadeiramente uma sentença – Inteligência do art. 203, § 1º, do CPC – Hipótese,

de qualquer forma, de dúvida razoável, que justifica o conhecimento do recurso – Ausência de litispendência – Ação de dissolução parcial de sociedade, em que se pretende o exercício de direito de retirada, com base na perda da affectio societatis, que não se confunde com ação de exclusão de sócios por falta grave – Decisão anulada – Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do feito, afastada a litispendência.” (Apelação Cível nº [1000056-08.2023.8.26.0035](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 31/07/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Deferimento, em consolidação substancial, do processamento do pedido recuperatório. Sociedade de propósito específico, com constituição de patrimônio de afetação, que estão submetidas ao regime de incomunicabilidade. Patrimônio de afetação que não pode responder por outras obrigações do grupo econômico. Inadimplemento das obrigações junto à instituição financiadora. Exclusão da SPE do polo ativo da recuperação judicial. **DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.**” (Agravado de Instrumento nº [2061476-68.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 31/07/24).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização. Violação de direito marcário. Procedência do pedido. Apreensão de produtos com marca da autora no estabelecimento da ré, que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, seja com a apresentação de contrato de licença ou da nota fiscal correspondente. Contrafação caracterizada. Danos morais 'in re ipsa'. Violação à imagem, identidade e credibilidade da autora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Indenização fixada em R\$ 17.000,00. Valor que afasta o enriquecimento sem causa e evita reiteração do comportamento irregular. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1013962-59.2023.8.26.0037](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 11/07/24).

“Apelação – Propriedade Industrial – Ação ordinária de reparação civil e obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Preliminares de nulidade da citação, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa – Descabimento – Carta de citação, com aviso de recebimento, encaminhada para endereço comercial "coworking" indicado pela ré na Junta Comercial e recebida por terceiro, sem nenhuma ressalva – Aplicação da teoria da aparência – Citação válida – Legitimidade passiva – Ré solidariamente responsável pelo ilícito – Cerceamento de defesa inexistente – Ré revel que extrajudicialmente reconheceu a violação que lhe foi atribuída – Imitação do trade dress verificável visualmente – Desnecessidade de produção de outras provas – Concorrência desleal e aproveitamento parasitário configurados – Danos, material e moral, indenizáveis – Valor da indenização por danos morais arbitrado (R\$ 10.000,00) suficiente, porque cumpre os princípios informadores e a finalidade da reparação propriamente dita – Honorários sucumbenciais – Arbitramento adequado e compatível – Litigância de má-fé processual da ré não comprovada – Sentença mantida – Sem honorários recursais, dada a fixação no máximo legal – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1023765-76.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 17/07/24).